

Asutawa Kogu

2. istungjärk. **Protokoll nr. 57 (30).** 1919. a.

Asutawa Kogu koosolek 9. septembril 1919. a. kell 4 p. l. Toompea lossi Walges saalis.

Kokku on tulnud 99 Asutawa Kogu liiget.

Walitsuse lauas: peaminister O. Strandman, rahaminister J. Kukk, haridusminister J. Kartau.

P ä e w a k o r d:

1. Määrus haridusministeeriumile 34.205-margalise lisakrediidi, 230.720-margalise erakorralise krediidi ja 10.500-margalise lisakrediidi määramise kohta — redaktsioon.

2. Tartu sündmuste uurimiskomisjoni aruandmine.

3. Maaseaduse eelnõu — II lugemisel.

Koosolekut juhatab abiesimees A. Birk.

Sekretääri kohal sekretär H. Martna.

Koosolek algab kell 4.45 min.

Juhataja A. Birk: Awan Asutawa Kogu koosoleku. Päewakord on rahwasaadikutele laiali saadetud. Ettepanekuid päewakorra muutmise kohta ei ole tulnud.

1. Teadaandmine Enne päewakorra Äegnale ja Naissaarele sõitmise kohta.

Enne päewakorra juurde asumist palub rahaasjanduse komisjon järgmist teada anda: majandus-poliitilise sektsiooni algatusel sõidab kesknädalal, 10. septembril s. a. merejõudude staabi poolt tarwitada antud laew Äegnale ja Naissaarele koha peal tutwunemiseks, missuguseks otstarbeks mainitud saari tulewikus riik kasutada wõib. Peale üksikute ministeeriumide esitajate wõiwad kaasa sõita kunni 20 rahaasjanduse komisjoni ja Asutawa Kogu liiget. Sõitjaid palutakse endi nimed Asutawa Kogu kantseleisse teatada edasiandmiseks merejõudude staapi. Arasõit sadamakontori juurest kell 9 hommikul.

Esimene päewakorra-punkt, mille juurde üle läheme, on redaktsiooni komisjoni ettepanek. Redaktsiooni komisjoni esitaja ei ole kohal. Asutawa Kogu sekretär kannab ette.

2. Määrus haridusministeeriumile 34.205-margalise lisakrediidi, 230.720-margalise erakorralise krediidi ja 10.500-margalise lisakrediidi määramise kohta — redaktsioon.

marga suuruses kutseõigusteta õpetajatele suwikursuste toimepanemiseks. 2) Määrata haridusministeeriumile erakorralist krediiti 230.720 marga suuruses toetuseks kehwmatele kursustest osawõtjatele. 3) Määrata haridusministeeriumile 10.500 marka lisakrediiti toetusrahaks õpetajate suwikursustest osawõtjatele mitteõpetajatele.

Juhataja A. Birk: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on redaktsioon wastu wõetud.

3. Tartu sündmuste uurimiskomisjoni aruandmine.

Tartu sündmuste uurimiskomisjoni aruandja J. Wain:

Päewakorra-punktil on pealkirjaks — Tartu sündmuste uurimiskomisjoni aruanne. — 22. juuli otsusega tegi wõi tõmbas Asutaw Kogu selle komisjoni uurimise tööle kindlamad piirid, nimelt niisugused, et komisjon peab läbi kaaluma ainult esitatud arupärimise ja selle järele kindla ettepanekuga Asutawas Kogus esinema. Sündmuste eneste uurimine jäi selle koosoleku otsusega muidugi walitsuse organide hooleks. Sellekohane walitsuse komisjon, pärast asjauurimist koha peal, saatis kõigist materjaalest arupärimise uurimiskomisjonile kokkuvõtte, ja arupärimise läbiwaatamise komisjon, olles sündmustest ja sündmuste tegelastest eemal, ei lubanud enesele mingisuguse ettepanekuga, mis asja sisulikult puudutaks, Asutawa Kogu poole pöörata. Komisjon puudutab küsimust sisuliselt ainult sedawõrd, kui see tarwilik on selles arupärimises ettepan-

dud küsimiste peale wastamiseks. Mis aga puutub asja sisulikkude selgitamiseks, siis on praegusel komisjonil arwamine, et kas esineb walitsus ise sellekohase seletusega wõi annab Asutaw Kogu asja sisulise selgitamise teise komisjoni kätte, kellel laialisemad wolitused selleks, et nõndaöelda, asja tuumasse wõiks tungida.

Arupärimises on ette toodud 3 küsimist: 1) Kas on Wabariigi Walitsusel teada need sündmused, mis 10.—13. selle kuu päewani Tartus 2. diwiisi tagawara-pataljonis ette on tulnud? See küsimine on iseenesest muidugi wormilik, ja arupärimise esitamise juures teatas sõjaminister Asutawale Kogule, et nad on kohapeale sõitnud. Tähenab, et asi oli neile teada. Teine küsimine käib järgmiselt: Kelle käsul on sarnane lihtsustatud asjaajamine ja seaduses keelatud karistuswiis — ihunuhtlus — tarwitamisele wõetud, ja mis on tehtud selles süüdlaste wastutusele wõtmiseks? Materjaal, mis arupärimisel käsitada oli, lubab oletada, et ihunuhtlust kui karistust tarwitatud ei ole. Ei salga aga sõjaminister ega walitsuse poolt wäljasaadetud uurimiskomisjoni esimees seda, et 13. juulil tagawara-pataljoni soldatid on peksetud. Peksmine kui niisugune on aga tunnistatud ja peab igal juhtumisel saama tunnistatud tooreks ümberkäimiseks, mitte aga mingisuguseks nuhtluseks, mis kellegi käsul mingisuguse otsuse põhjal peksetawatele on osaks saanud.

Edasi küsitakse, mis on walitsus teinud süüdlaste wastutusele wõtmiseks?

Juba enne seda, kui Asutawa Kogu poolt walitud komisjon oma tegewust algas, oli walitsus oma poolt uurimiskomisjoni wälja saatnud. Selletõttu tuleb Asutawal Kogul kas nimetatud komisjoni otsuste wõi ka sõjaministeeriumi poolt ettepanud andmete põhjal järeldusi teha. Kas kiidab heaks kõike seda uurimist, kõiki neid abinõusid, mis on ette wõetud süüdlaste selgestegemiseks ja kas ta kiidab heaks seda niisugusel määral, ja keda süüdlastest on wastutusele wõetud, kui keegi selles süüdlasena leitud. Kolmas küsimine: Mida kawatseb Wabariigi Walitsus teha, et need häbitawad sündmused enam ei korduks? Selles kolmandas küsimises on räägitud ihunuhtlusest kui niisugusest, ja uurimiskomisjoni töö, mis walitsuse poolt korraldatud, on igatahes ka selle poole sihitud, et niisugused nähtused ei korduks; kor-

dan weel, et meie selle komisjoni töö järele mingisugust otsust anda ei saa ega taha juba sellepärast, et materjaal meie käes on sedawõrd kitsas, ja teine komisjon ei ole wist oma tegewust weel senni lõpetanud.

Nüüd on aga asjal riiklik tähtsus ja arupärimise läbiwaatamise komisjon, ilma et tal oleks sellekohaseid ülesandeid tehtud, esineb siiski Asutawa Kogu ees ettepanekuga ja see oleks järgmine, mis ka saadikutele tutvustamiseks laiali jagatud: Riigikaitse komisjonile ülesandeks teha Tartu sündmuste kohta Asutawale Kogule esitatud arupärimise läbiwaatamise puhul awalikuks tulnud sõjawäes walitsewate wäärnähtuste kõrwaldamiseks tulewikus tarwilikka samme astuda. — Arupärimine aga kui niisugune ei wõi olla selleks piiriks, mis riigikaitse komisjon enesele peaks tõmbama, kui ta neid nähtusi, mis elule kutsunud kurwad sündmused Tartus, tahab tõesti kõrvaldada. Riigikaitse komisjon peab käsitama kõike materjaale, mis tema kuskilt saab. Läbirääkimiste jaoks jagaksin selle asja kolme järku: I. Selle komisjoni ülesanne, kelle aruandjana siin esinen, on arupärimist tema wormilisest ja ka asja nii palju sisulisest küljest läbi waadata, kui arupärimise materjaalid seda wõimaldawat. II. Asutawa Kogu otsuse põhjal 22. juulist on asja sisuline uurimine walitsuse kätte jäetud, kes aruandega Asutawa Kogu ees esineb, millele asja sisuline arutamine järgneks. III. Asja kohta käiw materjaal, mida riigikaitse komisjon wõiks käsitada nende nähtuste ärahoidmiseks, temale saata, ülesandeks tehes asjale tähelpanu jagada.

M. Neps (sd.): Asutawa Kogu sotsiaaldemokraatlikul rühmal on Tartu sündmuste kohta kindel seisukoht wõetud. Omal ajal tegi komisjon meie wastawa otsuse. Komisjon leidis, et ei ole otstarbekohane igakord jääda kitsastesse wormilistesse piiridesse, waid on tarwis elule lähemale minna, kõrvaldada kõik need nähtused, mis wõisid nii haledatele sündmustele põhjust anda, et need tulewikus mitte ei korduks. Meie ei tahtnud sel ajal mitte sugugi demagoogiat teha laiade hulkade ees, ennast hulkade wõimatute nõudmistele kaitsjatena paista lasta, waid riiklikust seisukohast wälja minnes leidsime siis ja praegugi weel tarwilikuks sisu juures peatada. Kui Asutawa Kogu enamus asub teisele seisuko-

hale, niisugusele seisukohale, et arupärimise sisseandjad peavad ette panema materjaali, mis komisjonis läbi waadatakse, et selgusele jõuda, kas on küllalt fakte, et arupärimist ette panna. Komisjoni aruandja andis täna siin aru ja seletas, et komisjonil oli võimatu oluliselt midagi kätte saada, sellepärast et otse võimatu on Tartus sündinud juhtumisi Tallinnas uurida. Näiteks on meil teada erateel, et on isegi Tartu tagawarapataljoni ohwitserid, nimelt Rätsep ja Tuuling, sõdurid peksnud. Ma ütlen otsekohe, et meie saa kindlat fakti ette panna, meie võime ainult eraailikast saadud teateid Asutawale Kogule edasi anda. Nii sama on ametlikult teada selles aktis, et sõdurid on peksetud. Aruandest selgub aga, et komisjoni seisukohast peksmist mitte kui karistust tarwitatud ei ole, waid kui omawoli. See on tõesti wormiliselt nii, et kui karistusabinõu võib peksmist tunnistada, siis kui seda tarwitatakse kas kohtuotsuse põhjal või ülemuse käsul; siin on aga tegemist lihtsalt omawolilise peksmisega. On tulnud inimesed wihatujus, ja piitsutanud otse näkku. Ei saa ju wormilisest küljest seda võtta kui karistusabinõu. Kujutage aga enesele ette, kuidas saab lihtne sõdur, või üldse talu-inimene aru, missugune wahe on siis selle peksmise, ja peksmise kui karistusabinõu wahel. Kui rahwale teada on, et ohwitser tuleb ja lööb sõdurile mööda kõrwu, siis ei jõua ta kuidagi omale ette kujutada, kas tarwitatakse seda kui karistusabinõu või on see omawoli — ta ütleb, et peksetakse. Niisuguste nähtuste kõrvaldamiseks peab walitsus tõesti samme astuma. Kui meie komisjoni ettepaneku II punkti toetame, mis nii käib: Riigikaitse komisjonile ülesandeks teha Tartu sündmuste kohta Asutawale Kogule esitatud arupärimise läbiwaatamise puhul awalikuks tulnud sõjawäes walitsewate wäärnähtuste kõrvaldamiseks tulewikus tarwilikka samme astuda, — siis tahame just alla kriipsutada ja sellepärast wastuwõtmist tarwilikuks tunnistada, et riigikaitse komisjon peab tõeks tegema, kas niisugust huligaanlikku peksmist tõesti olnud ja ühtlasi näitama, et Wabariigi Walitsus ei kannata niisuguseid nähtusi, tulgu nad kelle poolt tahes. Sündigu see mõne ülema või alama poolt. Wabariigi Walitsus seda mitte lubada ei või. Sellepärast rõhutaksin mina seda, et kui see punkt tõesti wastu wõetakse, et siis riigikaitse komisjon

peksmiseküsimumuse peale iseäralikku tähelpanu peaks juhtima. Räägitakse, et mujal ka weel sõdurid peksetakse. On see tõsi, siis võib sarnane nähtus ainult wihawaenu tekitada sõdurite ja ohwitseride wahel, ja see ähwardab riiklikult hädaohtlikuks saada.

H. Kruus (sr.): 13. juulil sel aastal leidsid maad Tartu tagawarapataljonis sündmused, mis tõsist tähelpanu enese peale tõmbasid rahwa keskel, kui ka sõjawäes. Nende sündmuste puhul wõttis meie rühm ka Asutawas Kogus sellekohase arupärimise üles, mis aga kahjuks sel korral komisjoni kätte anti, ja hiljem piiras Asutaw Kogu weel suureks õnnetuseks selle komisjoni tegewust, mitte talle võimalust andes küsimust täies laiuses ja ulatuses läbi arutada ja Asutawale Kogule otsustamiseks ette panna. Nüüd on siis lõpuks ligemale kahekuulise ootamise järele komisjonil miskisugune otsus Asutawale Kogule ette panna. Komisjoni aruandjalt oleme kuulnud, et komisjon on jäänud puht wormilisele alusele. Komisjon oma poolt on siin õieti talitanud, pidades seda juhtnööri, mida Asutaw Kogu 22. juulil sel aastal komisjonile andis. Kuid ma tahaksin uuesti rõhutada, et puht wormilisele alusele selle küsimuse käsitlemine mitte ei tohi jääda, ja et Asutaw Kogu seda küsimust ei või otsustada, kui see ainult wormilisest küljest ette walmistatud, waid komisjon peab võimaluse saama seda küsimust ka sisuliselt läbi arutada. Kuid ka wormilisele alusele jäädes ei saa selle otsusega leppida, mida komisjon Asutawale Kogule wastuwõtmiseks ette pannud. Wõtame näiteks komisjoni ettepaneku punkt teise, kus öeldud: arupärimise teises küsimises nimetatud ihunuhtlust, kui karistuswiisi, ei ole tarwitatud. Kui ma õieti mäletan, ei olnud meie arupärimises jutt mitte ainult ihunuhtlusest kui karistuswiisist, waid ka lihtsustatud asjaajamisest, mis maad oli leidnud Tartu tagawarapataljonis 12. juulil sel aastal, nii et arupärimine mitte ainult ihunuhtluse kui karistuswiisi kohta ei käinud, waid ka lihtsustatud asjaajamise kohta. Selle külje on komisjon nähtawasti koguni tähele panemata jätnud. Ja edasi, ei või ju ometi niisugust tähelpanemiswäärilist sündmust nagu 12. juuli oma, ka siis, kui seal ihunuhtlust karistusliigina polegi tarwitatud, waid see omawoliaktina on sündinud, nii

lihtsas ja puhtwormilises käsitusel waa-delda. On tarwis küsimust sisuliselt aru-tada. Panen ette Asutawale Kogule aru-pärimist komisjonile tagasi anda, woli-tusega, et komisjon wõiks seda küsi-must arutada ka sisuliselt, ja et tema wõiks tarwitada kõiki abinõusid, mis temal selleks tarwis on.

L. Olesk (töer.): Lugupeetud rah-waesitajad! Tööerakonna nimel wõin ma teatada, et meie rühm seda komisjoni ettepanekut toetab, nii nagu tema seda Asutawas Kogus on teinud. See küsimus iseenesest, wõi see juhtumine, mis täna-wu suwel Tartus ette tuli, on väga tähtis ja leiab täit Asutawa Kogu tähelpanu, kuid ei saa kuidagiwiisi nõus olla, et see juhtumine peab selles sihis läbi aruta-tama, nagu seda siin akl. Kruus ette pani. See küsimus ei olene mitte ainult sellest, et teataw arw sõdurid, kes rahwawäes tarwitatawate seaduste wastu eksinud olid, — et need teatawat karistust pidid kannatama, waid teisest küljest on weel tähtsam, kuidaswiisi ja missuguste tingi-miste pärast niisugune juhtumine ette tulla wõis, et niisuguseid waljuid abinõu-sid tarwitamisele wõeti. Nende küsimuste arutamine ei ole üldse mitte ühel suurel awalikul koosolekul praegusel ajal sün-nis, kus meie sõjalises tegewuses sei-same, kus sõjaline tegewus käimas on, ja kus iga asi, mis ette tuuakse, ära kasu-tatakse, ja kus isegi niisuguse juhtumise puhul, et seal teatawaid karistusabinõu-sid on tarwitatud, lendkirjandust laiali on laotatud ja meie sõduritele teada on antud, nagu olesk siin sõdurite wastu midagi metsikut plaanitsetud ja tarwita-misele wõetud, mida mitte ei peaks olema.

Just niisugusele agitatsioonile alust anda ei ole põhjust. Ja nagu komisjonis nähtawale on tulnud, ei wõi mitte seda öelda, et see juhtumine oleks wälja kut-sutud niisuguse maksuwa korruga, mis mitte kooskõlas ei ole meie demokraat-liku korruga. Kui nüüd need abinõud maksma on hakanud ja maksma on jää-nud, ja niisuguse korra peal põhjenedaw, mille juures mitte teisi abinõusid tarwi-tada ei saa, ja kui nüüd seda awalikult arutamise alla wõetakse, nad ehk ena-muse poolt hukka mõistetakse ja siis pea-wad nad ära kaotatud saada!

Niisuguseid abinõusid, nagu peksmine jne., neid ei tohi mitte tarwitamisel olla, ja nagu komisjon seda kindlaks on tei-

nud, ei ole seda mitte karistusena tarwi-tatud, waid seal on üksikute isikute poolt ägeduses liiga kaugele minekut ette tul-nud. Ning selleks, et niisugused asjad põhjalikult ära häwitataks, on kõigeots-tarbekohasem see abinõu, mida komis-joni aruandja teise punktina ette tõi, nimelt — riigikaitse komisjonile ülesan-deks teha samme astuda, et niisuguseid wäärnähtusi enam ette ei tuleks, et näh-tused ei korduks, mis niisuguste asjadega käsikäes käiwad ja mis niisuguse toore loomaliku käsitlemisega ühendatud on. Mitte midagi sellesarnasest wägiwallast ei tohi rahwawäes ette tulla! Meil peab isikupuutumatus ja kodanikust lugupida-mine maksma. On täiesti kindel aga, et igal pool elus wäärnähtusi ette tulla wõib ja nende abinõudega, mis siin komisjoni poolt ette on pandud, wõib leppida, sest meil on kindel arwamine ja teadmine, et walitsus riigihuwidest aru saades ise oma poolt kõik tarwitusele wõtab, et edaspidi seda mitte ei juhtuks. Nii ei saa meie selle ettepanekuga, mis rhs. Kruus tegi, mitte ühineda.

E. Jonas (sr.): Akl. Olesk seletas, et meil ei ole sõjawäes mitte sarnane kord üldiselt maksew, ega niisugune distsipliin, mis rahulolematust wälja kut-sub sõjawägede keskel ja mis neid wõiks wiia sarnaste konfliktideni, nagu see Tar-tus oli. Kui see nii on, siis ei ole ka mõ-tet anda selle küsimuse otsustamist riigi-kaitse komisjoni kätte, sest riigikaitse komisjon peab otsustama üldisi põhi-mõttelisi küsimusi. — Kui sarnane kord üldiselt mitte ei walitse, siis ei ole tarwis ka, et riigikaitse komisjon seda üldiselt arutama hakkaks. Kui asuda rhs. Olesk'i seisukohale, siis on üsna loomulik, et sel-leks tuleks walida erikomisjon, kes otsekohe seda üksikut juhtumist, mis Tartus awalikuks tuli, põhjalikult selgi-taks. Juhin tähelpanu selle peale, et omal ajal, kui üles tõusis küsimus, kas anda sellele komisjonile wolitusi kohi peale sõitmiseks, siis waieldi selle wastu, öeldi: meil on juba määratud kroonu-komisjon, kes kohapeale sõidab selle sündmuse põhjalikuks läbiarutamiseks ja selgitamiseks — ta korjaks ka kohapeal kõik andmed kokku. Komisjon jõudis oma tööga lõpule, kuid kui ta hakkas aru andma Asutawa Kogu komisjoni ees oma tegewuse üle, siis tähtsate küsi-muste peale, mis komisjoni liigete poolt ette pandi, kroonukomisjoni esitajale,

ei teadnud see üldiselt midagi wastata, ta teadis ainult soldatid, kuid ei tundnud seda korda, mis selles pataljonis just selle ajani maksis, ta ei teadnud, kuidaswiisi sõduritega ümber oli käidud, et seal pataljonis altkäemaksuwõtmine wiisiks oli olnud jne. jne. Et nendele küsimustele, mis komisjoni poolt ette pandi, kroonukomisjoni esitaja poolt mingisugust kindlat selgitust ei saadud, siis ei suutnud see komisjon järelikult Tartu sündmuste asjus mitte selgust tuua. Teisest küljest ei ole komisjonile kunni selle ajani teadet antud, kas need ohwitserid, kes seadusvastaselt toimetasid, pekstes sõdurid, wastutusele wõeti. Komisjoni liikmed on mitmel korral pööranud küsimustega sõjaministri kui ka Wahtramäe poole, kuid peaminister ega Wahtramäe ei ole selle kohta wastust andnud. (W a h e l h ü ü e p a r e m a l t p o o l t: K e s o n W a h t r a m ä e ?) Wahtramäe oli selle komisjoni esimees, kes Tartu järeluurimiseks määrati. Senni ei ole teada, kas selle sündmuse välja-prowotseerija on wastutusele wõetud. Selleks ongi tähtis see, et otsekohe erikomisjon saadetakse, kes käesolewa juhtumise põhjalikult läbi uuriks. Sellepärast tuleks kindlasti soovitada, et see küsimus nüüd antaks uuesti komisjoni. Kui mitte selle komisjoni kätte, siis peaks asutatama uus komisjon, kellele täielik wolitus antagu kohapeale sõitmiseks.

K. Parts (rhw.): Rahwaerakonna rühma nimel teatan, et rahwaerakonna rühm komisjoni ettepanekut — nii nagu see kirjalikult tehtud on — toetab, nimelt et arupärimine tagasi lükata ja asjassepuutuwa materiaali riigikaitse komisjoni tuleb saata, kellele ülesandeks tehakse weel sisseantud seletuste läbiwaatamise puhul awalikustulnud sõjawäes walitsewate wäärnähutuste kõrwaldamiseks tarwilikka samme astuda. Sellele teadaandele lisan oma poolt juurde, et Asutawal Kogul, pärast seda, kui ta kord juba Tartu sündmuste uurimiskomisjoni tegewust piiranud on, ei ole põhjust hakata teist seisukohta wõtma ja oma otsust ümber muutma. Sellepärast tuleks siis komisjoni ettepanekut toetada, kes leidis, et siin tähtsa asjaga tegemist on, — ja tõepoolest on ta suure tähtsusega, — mis tuleks anda riigikaitse komisjoni ligemaks lahendamiseks, et neid wäärnähutusi, mis Tartu sündmuste puhul awalikuks on tulnud, arutatakse ja sõelutaks,

missuguseid abinõusid nende kõrwaldamiseks tuleks ette wõtta. Ma pean tähendama, et neid wäärnähutusi pole mitte ükski selles mõttes, et wahest sõjawäes teeniwate ülemate ametnikkude poolt on lubamata kõrwalekaldumisi ette tulnud, waid niisamuti kuulsime meie walitsuse esitaja poolt, niisama ka erateel teistest wäärnähutustest, mis Tartus juhtunud kurwa sündmuse eel käisid ja õieti selle on välja kutsunud. Ei oleks mitte õigus, kui nendest nüüd täiesti waikides mööda minnakse. Meie peame meelde tuletama wastuhakkamist sõjawäelisele ülemusele, siis seda, et on plaanilikult kihutustööd tehtud enamluse mõttes sõjawäelise korra õonestamiseks Eesti riikluse wastu, et on tahetud sõjawäe distsipliini nõrgendada, et sedasama korda maksmata panna, mis Wene sõjawäe langemisele ja lagunemisele wiis, näiteks, et ohwitserid walitaks ja et ei ole mitte tarwis niipalju tunde päewas sõjawäelisi harjutusi teha, nagu praegu sõjawäe korras ette kirjutatud ja nõutakse, waid ainult paar tundi päewas, kuna muu aeg sõjawäelastele waba tarwitada olgu. Niisugused wäärnähutused on Tartus awalikuks tulnud. Et ei ole osatud kõike seda algusest saadik ära hoida ja kõrwaldada, sellest selgub, et seal on nähtawasti niisugune ebaloomulik kord ja pind olnud, millest seesugune mässuline wahekord mõningate rahwawäelaste poolt makswa korra wastu on tekkida wõinud. Nii siis oleks riigikaitse komisjonil igatahes tähtis ülesanne, et tema just ka neid wäärnähutusi, millest sotsialistide-rewolutsionääride rühm waikides mööda läheb, põhjalikult arutaks ja nende kõrwaldamiseks pääseteid otsiks, oli ju riigikaitse komisjoni asutamiseks siht, et tema praegu, meie riigi loomise ajal, kaasa aitaks kõiki küsimusi meie riigikaitse asjus otsustada ja otstarbekohaselt lahendada.

Juhataja **A. Birk**: Sõna on aruandjal väljaspool järjekorda.

Aruandja **J. Wain**: Siin puudutati ühte ja teist küsimust siiski sisuliselt ja ma arwan, loomulik ongi, et kui Asutaw Kogu riigikaitse komisjonile mingisuguse ülesande annab, et siis natuke arutatakse, mida komisjon õieti silmas peab pidama. Kuid ma ei saa siiski jätta wahet tegemata nende ülesannete, mida riigikaitse komisjon omadeks peab, mis tõepoolest otsekohe tema peal on, ja nende wahel, mis Tartu sündmuste asjus

tema peale tahetakse panna. Riigikaitse komisjoni ülesandeks ei tule pidada õieti mingisuguste süüdlaste otsimist, waid esiletõusnud küsimuste lahendamine, ja wäärnähtusi elulekutsuwate olude kõrwaldamine, järelikult siis ka sarnaste olude kõrwaldamine, mis wälja kutsusid eriti Tartu sõjawäes mässu, on selle komisjoni otsekohene ülesanne. Tartu sündmuste puhul tõmbab oma peale tähelepanu kihutustöö, mis sõjawäe langemisele kaasa wõiks aidata. Mitte ainult kihutustöö kommunistide poolt, waid ka landeswehri poolt, mida wõrdlemisi paremate tagajärgedega on aetud. Peab silmas pidama, kuidas sealpool üldse töötatakse, kuidas oli Saaremaa äraandmine ette walmistatud. Ei saa, olles sõjawäele wähegi ligidal, silmapaari wahele jätta, et selle landeswehri pealetungimise puhul kihutustööd oli tehtud. Kuid need on kõik sisulised asjad. Niisama on asju, mis uurimismaterjaalides ette on toodud, nimelt kehakatted, toitluse, õiguslikud ja muud küsimused. Ja neid sisuliselt wõib arutada siis, kui walitsus on oma aruandega esinenud. Siin aga ei peaks mitte segama kahte asja ära ja nimelt seda, et walitsusele on juba ülesandeks tehtud asja uurida. Asutaw Kogu ise kriipsutas niisuguse ülesande siis alla, kui ta tunistas mitte otstarbekohaseks Asutawa Kogu komisjonile koha peale sõita nii kaua, kui walitsus ei ole oma tööd lõpetanud. Mina ei leia mitte loomulikuks, et Asutaw Kogu paneks riigikaitse komisjonile peale eriti Tartu sündmuste sisulise uurimise. See oleks kahe orgaani tööle panemine. Kui aga walitsus on oma aruandega esinenud ja kui Asutaw Kogu leiab, et walitsuse poolt wäljasaadetud komisjon ei ole oma ülesannet nii täitnud, nagu asja tähtsus seda nõuab, siis on muidugi loomulik, et ka see ülesanne, Tartu sündmustes süüdlaste otsimine, wõib temale peale pandud saada.

Juhataja **A. Birk**: Sõna on lõpu kokkuwõtteks aruandjal.

Aruandja **J. Wain**: Küsimus, et komisjonile peaks ülesandeks tehtama Tartu sõita, oli komisjonis arutamisel ja ma kordan siin, kui komisjoni aruandja, et siis, kui walitsus oma aruandega on esinenud, wõib ja loomulikult peab küsimus üles wõetama, kas on tarwis teist komisjoni asutada ja wälja saata wõi riigikaitse komisjonile sar-

nast ülesannet teha. Sotsialistide-rewolutsionäärade ettepanek sisaldab: sellele komisjonile ülesandeks teha sisuliselt seda asja arutama hakata ja siis tarwitada kõiki tarwilikka abinõusid. Praegu, kus weel walitsuse aruannet meie ära kuulanud ei ole, on wist küll loomulik ja soowitaw, et selle komisjoni ülesandeks jäetaks ainult arupärimise läbiwaatamine. Pärast wõidakse walida uus komisjon wõi jälle panna ülesanne riigikaitse komisjoni peale. Et arupärimine sellesama komisjoni kätte uuesti läheks, seda ei näe meie praegu mitte wõimalikuks toetada, wälja minnes komisjoni seisukohast. Komisjoni arwamine on, et kõike ei saa arupärimisega siduda, waid peab temast lahus arutama. Mis puutub aruandesse enesesse, siis wõib olla sellepärast, et aruande sisseandjatel asjakäik teada ei olnud, ei käsita ta seal kõiki neid küsimusi, mida komisjon õieti selgitada oleks tahtnud, mida walitsuse kommissar selgitab, ega ka neid, mille kohta Asutaw Kogu seletust tahab saada. Walitsuse aruande juures see arupärimine iseendast figureerida ei saa, sellepärast et ta käsitab üksikasju. Walitsuse aruanne pidi täna olema; et aga sõjaminister kohal ei ole, ei kuule teie täna sündmuste käigust ega pruugi kaaluda, keda seal süüdistatakse. Ma toetan seda ettepanekut, millega komisjon esines, see on: arupärimist tagasi lükata ja materjaal riigikaitse komisjonile saata, kellele ülesandeks teha Tartu sündmustega awalikuks tulnud wäärnähtuste kõrwaldamiseks tulewikus samme astuda. Siin kriipsutan weel alla, et Asutaw Kogu ei teeks eriti Tartu sündmuste arutamist riigikaitse komisjonile kitsaks ülesandeks, waid et see käsitaks kõiki neid nähtusi ka üldises mõttes.

Juhataja **A. Birk**: Sõna on faktiliseks märkuseks rhs. Kruus'il.

H. Kruus (sr.): Komisjoni aruandja kõneles siin mingisugusest walitsuse aruandest Tartu sündmuste kohta. Walitsus esinewat seletusega. Kui siin aga arupärimine tagasi lükatakse, jääb mulle tõesti arusaamatuks, mis oleks wormiliseks aluseks walitsusele, mil puhul ta 12. juuli sündmuste puhul Asutawale Kogule aru annaks. Tartu sündmuste asi pidi täna arutamisele tulema, kuid sõjaministri ärasõit on ootamata tulnud. Minul ei olnud wõimalik seda asja edasi lükata, Asutawa Kogu wõimuses on, kas

täna mingisugust otsust teha. Mina sellekohast ettepanekut ei tee, see on Asutawa Kogu asi.

4. Asutawa Kogu otsus, arupärimine Tartu sündmuste kohta tagasi lükata ja materjaal riigikaitse komisjoni saata.

Juhataja **A. Birk**: Sisse on tulnud kaks ettepanekut. Komisjon paneb Asutawale Kogule ette: 1) „Arupärimine tagasi lükata ja materjaal riigikaitse komisjonile saata, 2) riigikaitse komisjonile ülesandeks teha Tartu sündmuste kohta Asutawale Kogule sisseantud arupärimise läbiwaatamise puhul awalikuks tulnud sõjawäes walitsewate wäärnähutuste kõrwaldamiseks tulewikus tarwilikka samme astuda.“

Teine ettepanek on sotsialistide-rewolutsionääride partei rühma poolt ja on järgmine: „Asutaw Kogu otsustab arupärimise Tartu sündmuste puhul komisjoni tagasi anda ülesandega, küsimust ka sisuliselt läbi arutada, wolitades selleks käsitada kõiki tarwilikka abinõusid.“ Häälendamise korra kohta leian tarwis olevat seletada, et ettepanek, mis on tehtud Asutawa Kogu sotsialistide-rewolutsionääride rühma poolt, esmalt tuleb hääletamisele. Kui ta wastu wõetakse, siis langeb teine ettepanek ära. Kes on selle poolt, et arupärimine Tartu sündmuste kohta komisjoni tagasi anda, käsitades kõiki tarwilikka abinõusid? (Hääletakse.) Mulle näib enamus wastu olevat, kuid palun sekretääri hääled ära lugeda. (Hääletakse.) Ettepaneku poolt on 30, wastu 34 häält, seega on ettepanek tagasi lükatud. Pannen hääletamisele komisjoni ettepaneku 1. punkti. (Hääletakse.) Nähtaw enamus on poolt. Seega on see punkt wastu wõetud. Kes on selle poolt, et riigikaitse komisjonile ülesandeks teha arupärimise läbiwaatamise puhul awalikuks tulnud wäärnähutuste ärastamiseks tulewikus samme astuda? (Hääletakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud.

5. Maaseaduse eelnõu —

K. Baars (töer.): 7. ja järgmiste paragrahwide juures tähendasin ma tööerakonna rühma nimel, et tööerakond tahab selle osa lõpul uut paragrahwi sisse wõtta ja see paragrahw oleks järgmine: 7. kunni 11. para-

grahwis tähendatud lepingute ja kohustuste lõpetamise eest tasumaksmise küsimus otsustatakse wastawas eriseaduses.

A. Rei (sd.): Ma toetan uue paragrahwi üleswõtmise ettepanekut, mida rhs. Baars teinud, ainult panen teise redaktsiooni ette, nimelt järgmise: „Selle seaduse §§ 7.—11. äratähendatud lepingute ja kohustuste ennetähtaegse lõpetamise eest tarbekorral tasumaksmine ja selle tasu suuruse äramääramine lahendatakse sellekohases eriseaduses.“ See redaktsioon on sellepärast parem, et ta mõtet selgemini ja täpisealt välja ütleb. Mitte enne tähtaega ära lõpetatud lepingute eest ei maksta tasu, waid lepingute ennetähtaegse lõpetamise eest. Kuid mitte alati ja igal tingimisel, waid siis, kui seda õigus nõuab. See on ära tähendatud sõnaga „tarbekorral“. Kuna aga mingisuguses üksikus paragrahwis ei saa neid juhtumisi ette näha, millal tuleb tasu maksta ja missugusel määral, sellepärast on tarwis sellekohane eriseadus välja anda, nagu seda akl. Baars ette pani. Ainult ma arwan, et minu redaktsioon kohasem on.

K. Baars (töer.): Et akl. Rei poolt tehtud ettepanek otstarbekohasem on, sellepärast ühinen ma sellega ja wõtan oma ettepaneku tagasi.

Juhataja **A. Birk**: Aruandja ütleb lõpusõnast ära, sest et ettepanek komisjonis arutamisel ei olnud. Hääletamisele tulew ettepanek on sõnasõnalt järgmine: „Selle seaduse §§ 7.—11. äratähendatud lepingute ja kohustuste ennetähtaegse lõpetamise eest tarbekorral tasumaksmine ja selle tasu suuruse äramääramine lahendatakse sellekohases eriseaduses.“ (Hääletakse.) Ettepanek on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Maaseaduse komisjoni aruandja **J. Zimmerman** (loeb): Peatükk III. Wõõrandatawa maa ja inwentaari eest maksetaw tasu. § 12. Riik wõõrandab maad ja inwentaari tasu eest. Väljawaõte: Tasuta wõõrandatakse: a) koguduste, usutunnistuste, kirikute ja kloostrite maad; b) majoraat- ja fideikomissmõisad; c) Rootsi walitsuse poolt wõõrandamisele määratud ja 30. augustil 1721. a. Nystadtis Wene ja Rootsi walitsuse poolt allakirjutatud rahulepingu § 11. alusel mõisnikkudele tagasiantud ehk

hiljem Wene riigi poolt nendele kingitud mõisad; d) kõik mõisate päralt olevad talu-, orjuse-, kwoote- ja kuuendikumaad.

L. Olesk (töer.): Selle paragrahwi puhul olen mina ühe paranduse sisse andnud, kuid leian praegustel oludel tarwiku olewat seda parandust teistsugusel kujul ette panna. Juba esimeste paragrahwide arutamise juures oleme meie sellele seisukohale asunud, et tasuküsimus wõõrandatawate maade eest tuleb eriseaduses lahendada. Tasuküsimuse kindlaksmääramine ei ole praegusel tingimisel üldse mitte läbiwiidaw, sest et tasu kaalumise juures väga mitmesugused momendid on, mida praegu mitte ette ära näha ei saa ja mida ka küllalt tarwikul wiisil praegusel korral arwesse wõtta ei saa. Teiseks on § 12-das, nagu ta komisjoni redaktsioonis wastu on wõetud, inwentaari- ja tasuküsimus ühendatud. Kui maa eest antawa tasu küsimus edasi lükatud wõib saada sellekohase seaduse wäljaandmiseni, siis on ka inwentaariküsimus pikendatud, kuna aga inwentaariküsimus oma iseloomu poolest palju kiirem on ja rutuliselt ära otsustatud peab saama. Sellepärast tuleksid inwentaari- ja tasuküsimus üksteisest lahutada. Ka ei ole selle paragrahwi wormuleerimine, nagu ta komisjoni redaktsioonis ette on pandud, minu arust mitte küllalt otstarbekohane ega wastuwõetaw, ja sellepärast tuleb see paragrahw ümber redigeerida. Mina panen § 12-da järgmisel kujul ette: „Selle seaduse § 1. äratähendatud wõõrandatawa maa eest tasu maksmine ja wastawal korral tasu suuruse kui ka ilma tasuta wõõrandatawate maaliikide kindlaksmääramine lahendatakse sellekohases eriseaduses.“

Teiseks panen ette: „§ 12-a. Wõõrandatawa inwentaari eest maksetakse tasu.“

H. Koch (sks.): Wenn ich zum § 12 das Wort ergreife, so geschieht es nur dem Rechts- und Gerechtigkeitsgedanken unter uns Geltung zu verschaffen. Den Hauptsatz des § 12 will ich darum unter allen Umständen erhalten wissen. Enteignet soll uns gegen eine Entschädigung werden. Aber die Einschränkungen, wonach das Land der Kirchen und Klöster, die Fideicomisse, die sogenannten Reduktionsgüter und endlich das unverkaufte Bauern und Quotenland entschädigungslos verkauft werden sollen, müssen in Wegfall kommen. Ich stelle daher den

Antrag im § 12 die Einschränkungen zu streichen.

Was die Kirchen und Klöster anbelangt, so ist nicht recht ersichtlich, warum sie eine Entschädigung nicht erhalten sollen. Es handelt sich für das frühere Gouvernements Estland um c. 8.000 Desj. und für das gesamte Staatsterritorium vielleicht um das Doppelte. Nur um dieser 16.000 Desj. willen wollen sie sich im schroffen Gegensatz zu allen religio- und kirchlich gesinnten Kreisen im Volke stellen; sie würden hiermit den Eindruck erwecken, als ob Sie bewusst die Kirche schädigen wollten; und Sie werden damit rechnen müssen, dass in weiten Volkskreisen eine Misstimmung wachgerufen werden wird, die nicht zur Stärkung Staatsgedankens beitragen kann.

Bei den übrigen Einschränkungen mag der Gedanke leitend gewesen sein, dass nicht Wohlerworbenes oder gar unrechtmässig Erworbenes nicht zu entschädigen sei. Es erweist sich aber bei näherer Betrachtung, dass die Wirkung gerade eine entgegengesetzte sein würde. Bekanntlich darf nicht ein Erbgut sondern blos ein wohlerworbenes Gut zum Fideicomiss gestiftet werden. Es ergibt sich also das seltsame Bild, dass Sie denjenigen, der sein Gut ererbt hat, entschädigen den Stifter eines Fideicommisses, der sein Gut beispielsweise vor 2 Jahren gekauft und dann gestiftet hat, nicht entschädigen wollen: — offenbar weil er es selbst erarbeitet und erworben hat. Dieses ist unlogisch. Ausserdem müssen Sie nicht vergessen, dass es sich hier um ein privatrechtliches Institut handelt, nicht etwa um ein öffentlichrechtliches. Die Fideicomisse sind aus wohlerworbenem Vermögen gestiftet und vielfach erst in allerletzter Zeit.

Ebenso unlogisch erscheint es die sog. Reduktionsgüter entschädigungslos zu enteignen, den erstens würde es sich darum handeln ein offenes Unrecht, das die spätere Geschichte als solches anerkannt und aufgehoben hat, zu perpetuieren? Sie lassen sich offenbar von demselben Gedanken leiten, der bei der Reduktion als Verwand galt, als seien diese Güter unrechtmässig von den Schwedischen Königen und deren Vorgängern im Laufe der Geschichte verliehen worden. Erkennen Sie diesen Standpunkt an und wollen Sie alle schädigen, die derartige Güter später erworben haben, für Geld, das sie erarbeitet hatten,

so müssen Sie logischer weise damit zugleich anerkennen, dass auch das gesamte Bauerland dieser Güter — es dürften viele tausende Bauergesinde sein — auch entschädigungslos weggenommen werden muss. Ich fürchte Sie zerstören jedes Rechtsbewusstsein im Volke auf diese Weise. Leute die die Erspärnisse von Jahrenzehnten harter Arbeit dazu verwandt haben, sich eine eigene Scholle zu kaufen, werden ihres Eigentums beraubt.

Nicht anders steht es mit dem unverkauften Bauerland und Quotenland. Derjenige zum Beispiel der von einigen Jahren ein Gut mit unverkauftem Bauerlande kaufte, bezahlte doch auch dieses Bauerland. Warum wollen Sie ihm die Entschädigung dafür verweigern?

Gegen den gestellten Antrag der Arbeitsgruppe muss ich mich auf das entschiedenste wenden. Wir sollen den Mut haben dem Lande offen und ehrlich zu sagen, ob wir eine Entschädigung und welche wir zahlen wollen. Es heisse alle Rechtsbegriffe verwischen, wollte man mit einigen Federstrichen dieses Gesetzes das Land wegnehmen, die Frage der Entschädigung dagegen der ungewissen Zukunft überlassen.

K. Parts (rhwi.): Mina arwan, et tasuküsimust ei wõi mitte wõõrandamise küsimusega lahus otsustada. Tasuküsimus on väga keeruline, tema lahendamise maaseaduse eelnõus ettepanud kujul täiesti puudulik ja on näha, et ka keskerakond, nimelt tööerakond, sellele otsusele on jõudnud, et tasuküsimus veel küllalt mitte küps ei ole, ja sellepärast teen ma ettepaneku selles suhtes eelnõu komisjoni tagasi anda, tasuküsimuse asjus uue eelnõu väljatöötamiseks.

M. Neps (sd.): Austatud rahwaesitajad! Kõigepealt loen oma kohuseks vastu waielda rhs. Parts'i ettepanekule, eelnõu komisjoni tagasiandmise üle. Komisjoni tagasiandmisel ei ole muud tagamõtet kui ainult see, et aega wõita. Mingit uut ettepanekut komisjonile ei ole tehtud ja ei saa ka tehtud. Komisjon on selle seaduseelnõu § 12. põhimõtteliselt tunnistanud, et maad ja inwentaari wõõrandatakse tasu eest. Et Asutawa Kogu jõudude wahakord umbes niisamasugune on, kui komisjonis, siis on arwata, et paragrahw selsamal kujul vastu wõetakse, wõib olla wäikeste muudatustega, ja sellepärast ei usu ma mitte, et teisele

alusele tasuküsimuses asutakse. Kuid sellegi peale waatamata pean tarwilikuks selle paragrahwi arutamise puhul peatada seltsimees Jans'i poolt tehtud paranduse juures, mis järgmiselt käib: „Parandus § 12. kohta: Riik wõõrandab selle seaduse järele maad ja inwentaari tasuta.“

Sotsiaaldemokraatliku partei rühma nimel toetan ma seda parandust. Peab ütleva, et terwe selle maareformi arutamisega Asutaw Kogu on õige täbaras seisukorras. Kui räägiti § 1. juures, kui selle juures pikki kõnesid peeti, siis räägiti rewolutsioonist, õigusest, Rooma õigusest ja kõiksugu teistest asjadest, ehk küll § 1. nii suur uuendus ei olnud. Seda paragrahwi wõis waadata riigimajanduslikust seisukohast, seda wõis waadata sellest seisukohast, kas see Eesti põllumajanduslikust küljest kasulik on wõi mitte. Käesolewa paragrahwi arutamise puhul aga peab Asutaw Kogu oma nägu näitama, selle paragrahwi arutamise juures peab ta tahes wõi tahtmata ära ütleva, kas ta rewolutsiooniline on wõi mitte. § 1. näen ma, et ta seda sugugi ei ole, sellepärast et isegi kõigekodanlikum walitsus maad wõõrandab, kui riigil seda tarwis on, kuid selle eest maksetakse tasu, see on, ostetakse maad. Asutawa Kogu seisukoht on sellepärast õige, ma ütlen raske, et ta tahab nüüd Lääne-Euroopa ja kes teab kelle ees veel ükskord „õiglase“ ja aus kohtumõistja olla. Ühelt poolt tahetakse näidata, et on õiglase wõõrandada tasu eest ja teisiti ei wõi see olla praeguses kodanlikus ilmakorras üleskaswanud inimeste juures. (Naer. Wahelhüüe pahemalt poolt: Kuressaarest!) Niisugustel inimestel on sissejuurdunud waade, et maawõõrandamine, maa harida andmine rahwa kätte tasuta, täiesti õigustamatu on, kuid meie seisukoht on niisugune, et maaharijal selle peale suurem omandusõigus on. Ma ei räägi mitte selle poolt, et peaks kätte maksma Balti aadeliseisusele, waid leian, et töörahwas aastasadu ja tuhandeid selle peal tööd tehes, ja kõige selle aja jooksul suurema jao töösaadustest peremehele jättes, on juba tuhat korda selle maa eest tasu ära maksnud. See on minu arwates õigustatud seisukoht, ja sellest seisukohast ei lase ma mitte ennast kõigutada. (Wahelhüüe: Ikka kindel!)

Wõtame sada aastat ja rehkendame, kui mitu põllutöölist saja aasta jooksul Eesti põllupinnal suurmaapidajate juures

pidid orjama. Mul ei ole kindlaid andmeid, kuid oletame, et 1200 mõisa kohta läbistikku 50 moonakat mõisa peal on tööd teinud, see oleks 60.000 töolist aastat. Kui meie nüüd arwame 100 aasta eest, mitu miljonit töolist see teeks? Nimelt 6.000.000. Kui meie rehkendame, et iga tööline... (W a h e l h ü ü e p a r e m a l t p o o l t: Ä r g e r e h k e n d a g e l!) ...aastas kõigewähem 50 rubla wäljatöötatud tasu mõisa pidi jätma, siis arwake see kokku ja waadake, kas see summa ei ole mitu korda suurem, kui see, mis kawatsetakse keskerakonna ja parempoolsete ettepanekul maksta. (K. P ä t s, maal.: Kuidas jääb siis wabrikutega?) Mis puutub wabrikutesse, siis on sotsiaaldemokraatide seisukoht wabrikute asjus samane, ja ärge mind sellega sugugi mitte katsuge segada, sest teie teate väga hästi, et meie sotsiaaldemokraadid ei taha mitte ühe korraga wõõrandada wabrikuid kui ka maad. Teie teate ise, et Saksamaal sotsiaaldemokraadid ei taha sugugi mitte wõõrandada ühe korraga ja niisama ka teistes riikides. (S a g e d a s e d w a h e l h ü ü d e d p a r e m a l p o o l.) Kuid maaküsimus on saanud põlewaks küsimuseks ja eestkätt on tarwilik seda reformi läbi wiia. See on rahwa põlew soow ja tahtmine, mis ka rahuldatud peab saama. Küll siis ka wabrikute kätte kord tuleb. Mina ütlen, et seletamine, nagu nõuaks õigluse tunne tasumaksmist, ekslik on. Mina leian, et Eesti tööliklass on juba nii palju maksnud maa eest, et see tasu wäikene on, mida weel tahetakse maksta. Seda ei ole tarwis, sest et see juba kümme korda ära makstud on. Sellepärast ärge tuldagu mitte hurjutama meid, et meie ei kaitse mitte õigustunnet. Ka meie kaitseme õigustunnet, aga waatame selle peale oma prilli läbi. Ja kui teie ütlete, et see on õigus, mis teie nõuate, siis ütleme meie: see ei ole õigus. Kui töörahwas on maksnud juba sajad miljonid maa pinna eest, kus tema juba nii mitu sada aastat on orjanud härrasid, kes oma kätt mitte adra külge ei ole pannud ja kes wõisid elada toredates lossides, siis küsin ma, kus on siin õigus. Kust tuli see kõrge wäärtus ja see kultuur, need ilusad ehitused, kas ei ole see mitte põllutöölise waewa läbi sündinud? (W a h e l h ü ü e p a r e m a l t p o o l t: J u m a l õ n n i s t a s.) Jumal ei ole midagi teinud. Eesti tööline on ehitanud üles lossid ja mõisad. Teie öelge parem: jõudude wahekord on

Asutawas Kogus niisugune, et meie tasu, mida igal juhtumisel tahame anda, anname, meil on jõudu seda läbi wiia, ja sellega on lõpp. Sellest saaksime juba aru. Tunnistada aga, et teie õiguslikul seisukohal seisate ja õigluse eest wälja astute, minu arwates ei ole see sugugi põhjendatud. Sellepärast ütlen mina weel kord, et meie oma poolt meie partei selt-simehe Jans'i poolt sisse antud parandust kõige jõuga toetama saame, olgugi, et Asutaw Kogu oma häältearwu ära tarwitades teistsugusele seisukohale asub.

J. L õ o (rhw.): Kas tasu eest wõi ilma wõõrandada, see ei ole praegusel silmapilgul tähtis. Siin on üles tõstetud üks teine küsimus, nimelt see asi lahtiseks jätta. Härra Olesk'i poolt on ettepanek tehtud, mis maa tasuküsimust käsitawad paragrahwid 12, 13, 14 wälja jätta tahab ja selle asemele panna paragrahw, et tasumaksmine lahendatakse eriseadusega, see tähendab, et tahetakse maaseadust ja tasuküsimust üksteisest lahus ära otsustada. Minu arwates on igatahes maawõõrandamine ja tasuandmine selle eest oluliselt niiwõrd seotud, et meie seda lahus arutada ei wõi, waid seda koos peame tegema, olgugi et pahe-mal poolel raske praegusel silmapilgul õiget otsust leida, ja et õige kerge on asja lähema wõi kaugema tulewiku peale edasi lükata. Igatahes ei tohiks Asutaw Kogu, kes praegu maawõõrandamist teostab, tasuküsimusest nii kergesti mööda minna ja peaks nii wõi teisiti ära otsustama. See oleks liig kardetaw ja ebamäärane nähtus, mis mitte kedagi õieti ei rahuldaks, kui inimene ei tea, kui palju riigil selle eest maksta tuleks, wõi kui palju nad riigile pärast peawad maksma. Selles asjas peaks kindel seisukoht wõetama, ja sellepärast toetan seda ettepanekut, et tasuküsimus igatahes kui oluline küsimus maaseadusesse üles saaks wõetud ja seda mitte eriseadusena wälja ei antaks. Kui nüüd üldisel koosolekul tasuküsimust mitte arutada ei saa, siis on loomulikult tarwilik, et teda komisjoni kätte antakse, kellele siis kas wõi tähtaeg määratagu, mis ajaks tema tasuküsimuse wälja peab töötama ja seda Asutawale Kogule ette peab panema, kuna aga Asutawa Kogu waheajal teiste paragrahwidega edasi wõiks minna, nii et asjas selle läbi siis mingisugust wiiwitust ei tuleks. Aga igatahes tasuküsimust maawõõrandamise küsimusest lahutada

on ebaloomulik ja ei tohiks mitte sündida. Kui tahetakse tasu anda, wõi mitte seda anda, siis peaks seda ikka maaseaduses ära tähendama, ja sellel põhjusel toetan mina härra Parts'i poolt tehtud ettepanekut, et tasuküsimus ja maaküsimus peawad ühes arutatud saama. Nii siis tuleks see komisjoni tagasi anda, kes siis ühe teatawa aja jooksul tasuküsimuse määruse maa eest wälja töötaks.

J. Lattik (krst.): Wäga austatud rahwasaadikud! See oli tol korral, kui meie esimest maaseaduse paragrahwi esimest korda lugesime ja selle juures pead murdsime, siis tähendas üks rahwasaadikutest, et see maaseaduse paragrahw on maaseaduse kondikawa... On see kondikawa kõwa ja tugew, siis saab ka see tulewane maaseadus elujõuline ja tugew olema. Nüüd oleme sellest juba tüki maad edasi jõudnud. Panime kondikawa alusele. Nüüd laseme teisel lugemisel maaseadust läbi sorides sellele kondikawale liha, musklid ja werd kaswada, et saaksime kord ühe kena kuju. (Wahelhüüe: Teil kaswab weri!) Mul kaswab. Kas Teil mitte? Meie oleme pandud ühe wäga keerulise ja raske küsimuse ette: see on tasuküsimus. Tasu on minu arwates leping kahe inimese wahel, wabatahtlik kokkulepe. Siin, kus üks pool maksab, ei ole tasust harilikus mõttes kõnet, kuid sedagi tasu ei ole kõigile lubatud. Meie maa on jagatud kolme klassi. Siin kuuleme, I klass on see priwilligeeritud klass, linna, maakondade, waldade ja heategewate asutuste maad — neile jäetakse maa alles. Sellele järgneb mõisamaa. Seal saawad mõisapidajad I lugemise järele oma maa eest tasu. Ja III klass on kroonumõisad, mis iseenesest juba riigi omandus. Sinna on mahutatud ka koguduste ja kirikumaad, nende hulgas ka riigiäraandjate konfiskeeritawad maad. Ma tahtsin ainult teie tähelepanu selle asjaolu peale juhtida. Kui siin siiski eesõigus seltsidele on antud, heategewatele asutustele, siis tahaksin mina küsida, et miks erakond, kes kiriku peale waatab kui seltsi peale, mis õigus on siis seda seltsi wälja jätta, neid koguduse päralt olewaid maid tasuta wõtta. Kui sellele seisukohale asuda, et meie kogudused seltsid on, siis on iga seltsi algnõue see, et niisugusele seltsile tema warandus kindlustatakse. (Wahelhüüe: Kas aktsiaseltsid ka?) Õigus on niisugustel seltsidel enesele warandust oman-

dada. Kui jutt on heategewatest seltsidest, siis pean tähendama, et kirik niisuguse seltsiga wõrreldes üks kõigewanematest heategewatest seltsidest on. Kes meie kiriku ajalugu ühe aasta ütleb wana olewat, tema tegewust ainult okkupatsioonijärgse ühe aasta jooksul näinud, need, kes riiki loowad, need seawad ennast niisugusele waatekohale, et terwet koguduse tööd waadata. Meie koguduste ametnikkude hulgas ei ole mitte ükski üksikuid õnnetu okkupatsiooni tegelasi, eksijaid Eesti rahwa wastu, waid meie koguduste ametnikkude hulgas on ka neid, kes oma nimed Eesti ajalosse kirjutanud, ja mida ükski maha pühkida ei saa. Kes Eesti rahwa eest on wõidelnud ja selle rahwa kultuuri harinud ja tõstnud. (Wahelhüüe: Mis konsistoorium oli?) Konsistoorium on wananenud riigikorra mõiste, mida ma ei ole kaitsnud. Meil tuleb kirikuid kui heategewaid seltse selle järele hinnata, mis nad sisemiselt rahwale on teinud. See tähendab, mil wiisil tema neid wäiksemaid wendi on aidanud, hulga heategewaid asutusi elule kutsudes. Wanemad kultuurriigid, kes kiriku peale kui seltsi peale on waadanud, on kirikut toetanud, ei ole temalt tema warandusi wõtnud.

Mul on wiimasel ajal wõimalik olnud Ameerika esitajatega rääkida; nad imestawad lihtsalt selle üle, et kirikuwarandust puutuda tahetakse. Mul ei ole midagi selle wastu, kui teie uue konsistooriumi loote, ma rõõmustan selle üle, kui teie oma põhjal usu loote. Siin armastatakse ette tuua Prantsusmaad, et see radikaalse seaduse on läbi wiinud ja koguduse maad ära wõtnud. Seal on asi nii radikaalne. Austatud rahwasaadikud, kui teie arwate, et Prantsusmaa radikaalse seaduse läbi on wiinud, siis ei ole see sugugi õige, seal ei ole see seadus praegugi weel täielikult ellu wiidud. Iseäranis sõja ajal on Prantsuse kirik ja riik suure kokkuleppe teinud. Kirik ja rahwas on kokku leppinud. Ärge waadake mitte ainult kiriku warjukülgede peale, waadake kuipalju on kirik rahwale head teinud kultuuri alal. Tema warandust temalt ära wõtta wõite teie ainult sel korral, kui teie teda riigiäraandjate hulka arwate. See on see kõigealam klass, mis riigi wastu on töötanud. Austatud rahwasaadikud, see oleks minu arwates wäga suur ülekohus Eesti rahwa wastu, kes ennast kiriku ümber on koondanud ja kes kirikut paremaks waraks peab. Ja

nõelge missugune kokkujuhtumine: homme astub ülemaaline kirikukongress kokku. Täna arutatakse siin seda küsimust, et nende käest warandust tasuta ära võtta. Kui need inimesed, keda meil kongressile on walitud, ja neile usaldust awaldatud, need seal kindla töötuse annawad ja resolutsiooni wastu wõtawad ja jäädawalt ennast lahti ütlewad igasugusest härraskiriku mõttest, — siis oleks see ülekohus siin seadust wastu võtta, Eesti rahwa kiriku käest tema warandust ära võtta.

J. Wain (sd.): Eelkõneleja kaitses siin kirikumaad, ja läks wälja seisukohast, et see maa meie rahwa edenemiseks wäga tarwilik on, et kultuuri tõstmine kiriku üks wäga tähtis tegur on ja seda ka olema saab. Et silmas pidada tuleb, et homme wäga tähtis resolutsioon pappide kongressil wastu wõetud saada. (J. Lattik, krst.: lga üks räägib nõnda, kuidas ta hariduslik tasapind on.) Tuleme tagasi küsimuse walgustamise juurde. Ei saa salata, et kirik ajaloos suurt osa on mänginud, kuid ta on selle osa ehk ka juba ära mänginud. Meie ei saa igatahes kaitsta seisukohta, et üks wõi teine kirik riigielus tähtsat rolli peaks mängima. Siis jõuaksime sarnasele seisukohale, mis sennistel riikidel oli, et kirik riiki ja riik kirikut toetas. Kui meie tahame truuks jääda põhimõttele, et igale inimesele tema südametunnistuse wabadus antakse, ei saa meil Eesti riigis mingisugust riigikirikut olla. Loomulik on ju siis ka, et riik üht usutunnistust enam toetada ei saa kui teist. Meie aga tahame sellele seisukohale jääda, et meie poolt mingisugusele kirikule eraldi toetust antud ei saa. Ja toetamine oleks see, kui maa kiriku kätte jätta, mille peale kirik enesel õiguse ütleb olewat. Tahetakse aga sellele seisukohale asuda, et riik üht wõi teist kirikut selles mõttes toetab, nagu mängiks kirik teatawat tähtsat rolli rahwa edenemise loos, siis ärgu kaitsetagu mitte üks protestandi kiriku huwisid, waid ka õigeusu, katolikuusu, juutide, paptistide kirikute huwisid. Wiimastele wäikestele kogudustele oleks veel enam kaitset tarwis. Sarnast asjaolu pole ma aga mitte tähele pannud, ei meil ega mujal, et waimulikud kui ühe töö tegijad ühiseid huwisid kaitseksid. Kaitstakse eestkätt ikka oma enese huwisid. Olen küllalt näinud igasugust kaklemist meie kirikute esitajate wahel. Igatahes ei näe ma mitte, et sel-

les mingisugune teene oleks meie rahwa hariduse tõstmisel. Seda tööd wõiks ehk siis pisut teha, kui meie kirikuesitajad rohkem üksteise wastu leplikud oleksid. Ma leian, et meile Asutawas Kogus esimest korda nähtus esineb, et kahest usutunnistusest waimulikud leplikult üksteise kõrwal istuwad. Ja sellepärast, et siin pole neil usuasjade lahendamine käsil, waid täiesti materiaalne küsimus — kirikumaade wõõrandamine. Ainult selles suudawad meie waimulikud ühte laulu laulda. Igas teises küsimuses lähewad nad aga lahku, rahwa sekka mitmesuguseid wastolusid tuues; see pole riiklikult kaugeltki kasulik. Sellepärast ärgu püütagu ära näidata, et Asutaw Kogu maade ärawõtmisega kättetasumise mõttes talitab.

Juhataja A. Birk: Sõna on r.h.s. Lattik'ul faktiliseks märkuseks.

J. Lattik (krst.): Mul ei ole õigust kellegi kõnet korrigeerida, sest igaüks räägib ju oma haridusliku tasapinna kohaselt. Kuid ma pean siiski tähendama, et eelkõneleja täiesti lubamata ütelust tarwitas. Nimelt olla homme kokkuasutuw waimulikkude kongress mingisugune pappide kongress. Minu teada pole eestlastel oma waimulikkude kohta mitte sarnast nimetust, seda leiame meie ainult sotside lehtede weergudelt. Pole ka Eesti kogudused pappisid kongressile saatnud. Ma ei suuda ette kujutada, mis kongressiliikmed ütlewad, kes rahwa poolt walitud esitajad on, kui nad korruga leiawad, et akl. Wain neile papi dokumendid ja diplomid tasku on pistnud. Igatahes imestawad nad selle üle wäga.

W. Ernits (sd.): Kirikumaade küsimus on juba ennem waidlusi sünnitanud ja ka täna jälle päewakorrale kerkinud. Puudutan seda tänagi. Ei saa seda eitada, et usutundmus on olemas ja et see teatawat rahuldust nõuab. Kuidas aga seda tehakse, ei saa mitte üldsunduslik olla, waid see on igaühe isiklik asi. Tähendab, ei saa ju ka mitte nõuda, et kirik riiklik asutus oleks, waid see on eraasi. Ei wõi meie ka üht usulahku rohkem toetada kui teist. Mis puutub sellesse, et kirik olla heategewust edendanud, siis on see teatawas mõttes tõesti õige, seda tõendawad ka kiriku aruanded. (Wahel hüüe paremalt poolt. — Naer.) Kuid sellel heategewusel on oma erimaik ja lisa juures, mida kõike mitte ei saa

heaks kiita. Ma arwan aga, et kui meie heategewust toetada tahame, ei tarwitse meie seda mitte mõnesuguse usulahu kaudu teha, waid otseteel. Igatahes ei toeta meie mitte asutusi, mis meile mõtteliselt wastuwõetawad pole.

Õeldakse, et kirik rahwaelus tähtsat osa olla mänginud. Meie teame küll väga hästi, missugust poliitilist mõju kirik riiklikus elus on awaldanud. Meil pole see mõju weel mitte nii äärmiselt hirmus olnud, kuid omajagu eitawaid asju on ka siin esinenud. Ka meie kirik on laulnud: „Keiser, usk ja isamaa“. (J. Lattik, krst.: Seda oleme ju koos laulnud.) Ei! — On ju tuttaw, et kirik iga wõimu sõbralikult wastu wõtab, iga wõimuga kohaneda püüab. Seda oleme näinud Wene ajal, samuti ka okkupatsiooniajal ja nüüdki. Toendati weel, et kirikust olla mehi tõusnud, kes oma nime kustutamata tähtedega meie kultuuri ajaloosse on kirjutanud, kuid enamasti olid need mehed väljaspool kirikut. Kui nad kirikuga mitte seotud poleks olnud, oleksid nad ehk weel rohkem teha suutnud. Sellepärast ei saa meie kirikuteeneid mitte nii lahtiste kätega wastu wõtta, nagu nad soowiksid.

L. Olesk (töer.): Küsimus on isenesest lihtlabane ja selge. Meil on tähtis maaomandamise ja -wõõrandamise küsimus, mitte see, kelle käest teda wõtta ja wõõrandada tuleb. Sellel minu seisukohast tähtsust ei ole. Ma usun, kui meie kõik selles mõttes oleme, et maaküsimus äärmiselt tähtis on, siis meie selle maa sealt wõtame, kust teda wõtta on, ja kus ta asjata ja kasutoomata rahwale seisab, ainult küllalist ja pillawat eluwiisi soetab, kus tema teiste inimeste rahwamajanduslikus kehas üks haige orgaan on. Kui meie wõtame selle maa ja anname ta selle kätte, kes seal oma tööjõudu wiljakalt suudab tarwitada, siis ma ütlen, on kõrwaline küsimus — kunas see tasu tuleb, kuidas ja millal ta tuleb. (Wahelhüüded: Oo!) Jah, minu härrad, see maa ei ole praegu kui sarnane, uskil majanduslikus ettewõttes iseäralik tegur. Nii palju, kui maade kallal tööd tehakse, nii palju on neil wäärtust, ja meie peame maad nende harijate kätte andma. Muidu ei ole maa ärawõtmisel, omanduse ärawõtmisel mõisnikkude käest mingisugust tähtsust. Meie mõisnikud ei ole mänginud, peale wiinawabrikute, õllekodade ja kõrtside asutamise, majanduses mingisugust rolli. Kui teid aga

tõesti huwitab, kas lähematel kuudel nii sama küllaliselt ja wabalt elada saab, kui seda senni maad ja kõrtsid mõisnikkudele on wõimaldanud, siis teadke, et wiimastel aastatel metsad seda sissetulekut on andnud, nii et mina arwan, need härrad saawad ka edaspidi wabalt ilma tööta elada. Kui nüüd soowitakse asja komisjoni anda, ja komisjon kuude, wõib olla aastate jooksul töötama saab, siis ei wõiks minu arwamise järele Asutawal Kogul selles küsimuses kahte arwamist olla. Maaküsimus peab kiirelt ja ruttu ära otsustatama! Ja kuidaswiisi siis tasu tuleb, sellega wõib väga hästi vähemalt mõni kuu oodata. Ja kui meie tööd teeme, siis wõib see küsimus mõne kuuga ära otsustatud saada.

Teine küsimus on see, mis rhs. Lattik ette tõi. Minu arwates on see küsimus tõesti wäikene. Õeldakse 20.000, 30.000, isegi kunni 40.000 dessatiini. See summa pole Jumala eest iseenesest tõesti mitte suur, kuid tähtis küllalt, ja lubage, et ma selle juures peatan. Mina ei saa sellest tõesti mitte aru, mispärast meie kirik, millel minewik on, nüüd alles olewiku peab saama ja tulewikus lubab näidata, et ta rahwakirik on. Mispärast see siis selleks kütkeid kaasa peab wõtma, et ta minewikus on ära unustanud seda, et ta on pidanud rahwa heategija olema. Ta tahab seda warandust kaasa wõtta, mis ta on saanud selle eest, et ta mõisniku-seisuse ori on olnud. Selleks ei ole kirikul minu arust moraalselt õigust. Tal ei ole õigust seda warandust enesega kaasa wõtta. Teie ütlete, et need kogudused on omale maad saanud ainult nii palju, kui nad riiklikka huwisid kaitsesid, aga nad on rahwast pimedas hoidnud! Teie ütlete, kirik on heategew asutus olnud. Ma tahaksin teada, missugune tema heategewus on! Kas see, millega enese südame-tunnistust uimastasid need, kes rikkad olid, wõi oli seal midagi teist? Luban enesele kahelda, kas usuteadus ülepea teadus on. Wõin teile öelda, et teie liberaalse usuteaduse esitaja Adolf Harnack umbes 10 aastat tagasi Berliinis, kui küsimus üles wõeti, kas mitte wõrdlewa usuteaduse professuuri teoloogia fakulteedi asemele sisse seada, siis ütles tema, et niisugust õppetooli ei ole mitte tarwis. Ja see on see ainukene, mis minule kirikus tähtis on, nii palju kui ta psühholoogiliselt motiweeritud ja põhjendatud on. Mitte see, kas tema kätega tehtud, walatud wõi nikerdatud jumala sisse usub,

waid see, kui palju ta rahwa hinge nõuetele wastu tuleb. Ja kui teie siis nüüd praegusel ajal seda ütlete, et teie tahate kirikut kaitsta, õelge mulle, kes on ketserid ja ereetikud wälja kutsunud! Ükski riik pole nii wihaselt oma wastasele kallale läinud kui kirik. Kirik kiusas ka neid taga, kes oma hingepiinas usulisel alusel tema poole kisendasid, — neid on kirik taga kiusanud kõigetooremate piinadega. (Wahelhüüe: Näha, et Teie okkupatsioonialal palju kannatanud olete!) Kes? (J. Lattik, krst.: Teie.) Armas Lattik, meie oma mõõdupuuga üldisi küsimusi ei mõõda! Kui teie ütlete, kirik on demokratismi ema, siis... (J. Lattik, krst.: Siin kahjuks usuteaduse küsimuste üle waielda ei saa.) ...siis ütlen ma, et kiriku demokratismist ei ole midagi järele jäänud. See kirik, mida meie tunneme, on alati aristokraatlik olnud, on aristokraate aidanud ülewal hoida, on teda hulkade käteshoidmise ja taltsutamise juures toetanud. (J. Lattik, krst.: Teises auditooriumis teeksin ma teile 10 minutiga selgeks!) Turul wanade naiste hulgas olete Teie suur mees olnud, seda ma usun!

A. Kapp (krst.): Huwitaw on, et kui kirikuküsimusi arutatakse, siis tuleb ikka väga suur waimustus ja wiha nähtawale. Ma tahaksin rhs. Olesk'ile wastata, et kui tema rääkis, et kirik ei ole mingisugust heategewust teinud, siis ei taha ma mitte ei tea kui kaugele minewikku astuda aastasadu wõi -tuhandeid tagasi, et kiriku heategewust põhjendada. See on päris iseteadus, kui palju kirik on head teinud. Ma juhin tähelpanu nende asutuste peale, mida kristlik kogudus oma õlul on kandnud. Ma näitan kurtummade koolide, pidalitõbiste ja nõrgameelsete warjupikade peale. Need on asutused, milles taheti waestele, nõrga waimuannetega inimestele wastu tulla. Õiguse pärast on neid kirik loonud, riik ei ole siitsaadik mingisuguseid ohwrid kandnud. Ja kirik on seda hea meelega teinud. Meie kogudused wõisid seda armastustööd siitsaadik sellepärast teha, et nende käed mitte köidetud ei olnud oma ametnikkude ülespidamisega, ja nad on üles näidanud tõsist armastust nende puudustkannatajate wastu. Meie riik ei ole ka weel mitte midagi selleks teinud, et neid asutusi alal hoida, kuna meie kogudused neid asutusi tõesti on ülewal pidanud. Kui nüüd keegi

tahaks öelda, et tulewikus riik neid wõtab oma kätte, siis on see ju loomulik, et riik seda teeb. Kuid kas meie riik juba nii jõuline on, et tema abi wõiks tagasi lükata, mida kogudused temale pakuwad, on väga küsitaw. Koguduste käes on igatahes algatus olnud ja on wõimata koguduste heategewust salata. Palju aga need härrad siin heategewaks otstarbeks on ohwerdanud, on küsitaw, kes aga kiriku heategewust küll salgawad.

Juhataja A. Birk: Sõna on komisjoni aruandjal lõpukokkuwõtteks.

Aruandja J. Zimmerman: Komisjoni enamus oli arwamisel, et maa eest tuleb tasu anda, kuid mitte kõigi maade eest ei tundnud ta seda wõimaliku olevat. Mis puutub kirikumaadesse, siis on meil teada weel wiimastest aastatest, kuidas seda maad on saanud riigi käest. (J. Lattik, krst.: Kust Teie teate. Protestandi kogudused on nelisada aastad wanad!) Ma arwan, et räägitakse üldse kirikumaadest ja mitte protestandi ega teistest usudest. Protestandi kirik on seda saanud waremalt. Kuid teised kogudused ja ka protestandi kirik ei ole mitte oma maid ostnud... (J. Lattik, krst.: Eraiskud on kinkinud!) ...mõned ainult, teised on aga tema riigi käest saanud wõi lihtsalt wõtnud. Kui kõik maa oli kirikuomandus, siis muidugi wõeti, igatahes ostmiseks seda ei wõi nimetada, ja maksu ka ei olnud. (Wahelhüüe paremalt poolt: Kui ajalikkude ei olnud, eks siis hingelist!) Wõrdleme nüüd fideikomissmõisate pidajaid ja talupoegi. On need mõisad Rootsi ajal saadud, wõi pärast Rootsi aega kingitud, wõi need, mis Rootsi walitsus omal ajal mõisnikkudelt ära wõttis, sellepärast et maad mitte ostetud ei olnud, kui mõisnikul selleks mitte dokumente ette näidata ei olnud, siis ei saa wõrrelda seda talupojaga, kes wiimastel aastatel on maa omandanud, selle mõisnikule wälja maksnud oma tööst ja waewast. Selles on suur wahe, mis kuidagiwiisi on omandatud ja kes omandaja on. Neid ühele pulgale seada ei saa. Mis puutub Rootsi ajal wõõrandatud mõisatesse, siis olid meie erakonnad — wälja arwatud parempoolsed — kõik sellel arwamisel, et neid tuleb wõõrandada. Siis on weel talupoegade maad, nimelt orjuse- ja kwootemaad. Seal peab ütlema, et orjuse-

maa wõeti talupoegade käest ära just niisama seaduslikul teel, kui seda praegugi tehakse, ja tasust ei olnud ka mitte juttugi, ja sellepärast ei ole siin jällegi põhjust õigustunde rikkumisest juttu teha. Nii et komisjon üldiselt tasu poolt oli, kuid tasu ei makseta mitte kõigile.

Juhataja A. Birk: Hääletamisele tulewad järgmised ettepanekud. Ma loen nad ette: „Peatükk III. Wõõrandatawa maa ja inwentaari eest maksetaw tasu. § 12. Riik wõõrandab maad ja inwentaari tasu eest.

Wäljawõte. Tasuta wõõrandatakse: a) koguduste, usutunnistuste, kirikute ja kloostrite maad; b) majoraat- ja fideikomissmõisad; c) Rootsi walitsuse poolt wõõrandamisele määratud ja 30. augustil 1721. a. Nystadtis Wene ja Rootsi walitsuse poolt allakirjutatud rahulepingu § 11. alusel mõisnikkudele tagasiantud ehk hiljem Wene riigi poolt nendele kingitud mõisad; d) kõik mõisate päralt olevad talu-, orjuse-, kwoote- ja kuuendiku-maad.“

See on komisjoni ettepanek. Siis on weel akl. Jans'i ettepanek, mis järgmiselt käib: „Panen ette maaseaduse § 12. järgmises redaktsioonis wastu wõtta: § 12. Riik wõõrandab selle seaduse järele maad ja inwentaari tasuta.“ Oli weel ettepanek akl. Olesk'i poolt, mis Asutawa Kogu liigetele kätte oli antud, kuid täna on ta teises redaktsioonis ette pandud, nimelt: „Panen ette § 12. asemel järgmise redaktsiooni: Selle seaduse § 1. äratähendatud wõõrandatawa maa eest tasumaksmine ja wastasel korral tasu suuruse kui ka ilma tasuta wõõrandatawate maaliikide kindlaksmääramine lahendatakse sellekohases eriseaduses.“ Ja teine ettepanek: „Panen ette: § 12-a. Wõõrandatawa inwentaari eest maksetakse tasu.“

Siis on akl. Parts'i ettepanek: „Tasuküsimus komisjonile ligemaks arutamiseks tagasi anda.“ Need on kõik ettepanekud, mis sisse on tulnud. Wabandage, weel on akl. Koch'i ettepanek: „Wäljawõte ära jätta.“ Praegu tuli akl. Lattik'u poolt ettepanek: „Wäljawõttest wälja jätta punkt a.“

Komisjoni aruandja on sõna tarwitanud. Ma mõtlen järgmist hääletamise korda tarwitada. Kõige enne tuleks hääletamisele akl. Parts'i ettepanek, mis selles seisab, et tasuküsimuse arutamine komisjoni kätte anda. Kui see läbi lä-

heb, siis kukuwad teised ettepanekud iseenesest ära. Järgmine oleks, arwan ma, akl. Olesk'i ettepanek.

Kahte küsimust: maawõõrandamine ja inwentaari wõõrandamine peab minu arwates eraldi hääletatama. Maawõõrandamise kohta on järgmised ettepanekud sisse tulnud: esiteks rhs. Olesk'i ettepanek, mis sellest räägib, et küsimust, kas maa wõõrandatakse tasuga wõi tasuta, mitte täna ei otsustataks. Ei lähe see ettepanek läbi, siis tulewad paralleel ettepanekud: esiteks sotsiaaldemokraatide rühma poolt akl. Jans'i ettepanek, et kõik maad wõõrandatakse ilma tasuta; teiseks rhs. Koch'i ettepanek, et kõik maad wõõrandatakse tasu eest ja kolmandaks komisjoni ettepanek, millest aga esialgu punkt a wälja jääb ja eraldi hääletamisele tuleb. Peale tasuküsimuse otsustamist maa kohta tuleb tasuküsimus wõõrandatawa inwentaari eest.

Sõna on rhs. Olesk'il hääletamise korra kohta.

L. Olesk (töer.): Minule paistab, et hääletamise kord teistsugune peaks olema. Kõigeesiti peaks hääletamisele tulema rhs. Parts'i ettepanek, kui komisjoni ettepanekust kõigeenam lahkuminek. Wõetakse see ettepanek wastu, siis langetakse teised ära. Ei sünni seda mitte, siis tulewad teised ettepanekud hääletamisele nende ulatuse järele. Mis puutub tasu suurusesse, siis tuleks selleks koguni teine paragrahw.

Juhataja A. Birk: Mina waatan selle peale, mis tööerakonna rühm ette pani, nii et küsimus täna ei otsustataks, waid lükatakse edasi. Kui aga täna otsustada, siis tuleb otsustada, kas tasu eest wõi tasuta.

K. Ast (sd.): Õieti on lugu niisugune, et rhs. Olesk juba kõik ära ütles, mida minagi sisulikult kaitsta tahtsin, ja kui ma weel sõna wõtan, siis ainult sellepärast, et juhatajale wastu waielda. See ei ole mitte õigus, et rhs. Olesk'i ettepaneku kohaselt jääks tasuküsimus otsustamata. Rhs. Olesk'i ettepanek kui seaduse paragrahw, on lõpulikult redigeeritud, ja kui see wastu wõetakse, siis on see kui walmis asi. Teda ei saa mitte wõrrelda rhs. Parts'i ettepanekuga, sest rhs. Parts'i ettepanek kannab niisugust laadi, et tema wastuwõtmise puhul mitte midagi ära ei otsustata, waid küsimus läheb otsustami-

seks tagasi komisjoni. Rhs. Olesk'i ettepaneku järele jääb küsimus lahtiseks, kas tasu antakse wõi mitte, kuid ta ütleb kindlasti ära, et selles asjas antakse edaspidi wälja eriseadus. Wahe on nimelt see, et kui rhs. Olesk'i ettepanek wastu wõetakse, siis teeb Asutaw Kogu täna mingisuguse kindla otsuse, kui aga komisjoni antakse, siis ei ole üldse miskit otsustatud. Asutaw Kogu, wõttes wastu akl. Olesk'i ettepaneku, ütleb: tasuküsimus otsustatakse edaspidi, kui aga rhs. Parts'i ettepanek läbi läheks, siis ei ütleks Asutaw Kogu täna üldse mitte midagi, waid küsimus tuleks alles uuesti Asutawa Kogu ette. Kui meie tahame sisuliselt otsustada, ja pärast tuleb seda teed käia, et esiteks see ettepanek hääletamise alla wõetaks, mille põhjal see küsimus järgmisel korral Asutawa Kogu ette tuuakse. Kui see küsimus on eita Walt otsustatud, siis tulewad teised ettepanekud selles järjekorras hääletamisele, kui palju üks wõi teine ettepanek alg-ettepanekust lahku läheb.

Juhataja A. Birk: On kaks hääletamise kawa: see kawa, mis mina ette tõi ja teine kawa, mis rhs. Olesk'i ja Ast'i poolt on ette pandud. Kui rhs. Parts'i ettepanek mitte ei ole wastu wõetud, siis tuleb Jans'i ettepanek, selle järele Koch'i ettepanek, Olesk'i ettepanek ja komisjoni ettepanek, mille juures komisjoni ettepanekust punkt a hääletamiselt wälja jääb ja eraldi otsustamisele tuleb. Peale selle tuleb hääletamisele, kas tasuküsimuse otsustamine lükatakse edasi wõi mitte. Ma panen rhs. Olesk'i ja Ast'i ettepaneku hääletamisele. Kes on nende poolt ette pandud hääletamise korra wastuwõtmise poolt? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see kawa wastu wõetud. Hääletamisele tuleb kõige enne rhs. Parts'i iseseisew ettepanek. Kes on selle poolt, et tasuküsimus arutamiseks tagasi komisjoni anda? (Hääletatakse.) Nähtawa enamus on wastu.

Sellega tulewad paralleelsed ettepanekud hääletamisele: esiteks sotsiaaldemokraatliku rühma ettepanek, et ilma tasuta wõorandada; siis rhs. Koch'i ettepanek, et kõik tasu eest wõorandataks; siis tööerakonna ettepanek, mis seisab selles, et maawõorandamise tasu kohta eriseadus wälja antakse ja lõpuks komisjoni ettepanek, millest punkt a eraldi hääletatakse. Ma hakkan hääletamisega peale.

Kes on rhs. Jans'i ettepaneku poolt, et kõik wõorandatakse tasuta? (Hääletatakse.) Ettepaneku poolt on 32 häält. — Kes on rhs. Koch'i ettepaneku poolt, et kõik maad wõorandatakse tasu eest? (Hääletatakse.) 3 häält on poolt. — Edasi panen hääletamisele rhs. Olesk'i ettepaneku, et maa eest tasumaksmine ja wastawal korral tasu suuruse määramine sünniks sellekohases eriseaduses. (Hääletatakse.) Ettepaneku poolt on 20 häält. — Nüüd panen hääletamisele komisjoni ettepaneku, millest punkt a hääletamisel wälja jääb. (Hääletatakse.) Poolt on 1 häält.

Ükski neist ettepanekutest ei ole absoluutset enamust saanud, waid hääli poolt on ettepanekud järgmiselt saanud: rhs. Jans'i ettepanek 32 häält, rhs. Koch'i ettepanek 3 häält, rhs. Olesk'i ettepanek — 20 häält, komisjoni ettepanek — 1 häält. Ettepanekud tulewad teist korda hääletamisele, kusjuures hääled poolt ja wastu ära loetakse. Hääletamisele tuleb rhs. Jans'i ettepanek, et kõik maa wõorandatakse tasuta. (Hääletatakse.) Rhs. Jans'i ettepanek sai poolt 33 häält ja wastu 41 häält. — Sõna on rhs. Rei'l hääletamise motiivide kohta.

A. Rei (sd.): Meie ettepanek on poolt saanud 33 ja wastu 41 häält. Meie partei peab õiglaseks, et maa ilma tasuta wõorandataks. Kuna meie ettepanek läbi ei läinud, siis tuleb meil walida, kas kõigile teistele ettepanekutele wastu hääletada wõi ei. Tööerakonna rühma nimel rhs. Olesk'i poolt tehtud ettepanek ei sisalda meie põhimõtteid, ta ei käi aga ka meie põhimõtetele risti wastu, — tema jätab küsimuse lahtiseks kunni sellekohase eriseaduse wäljatöötamiseni. Miski asi ei sunni meid seega tööerakonna ettepaneku wastu hääletama. Kuna aga meie ei taha, et seaduses tühi koht jääks, siis hääletame meie nüüd, kus meie ettepanek on läbi kukkunud, tööerakonna ettepaneku poolt. (Wahelhüüe: Õige!)

Juhataja A. Birk: Hääletamisele tuleb rhs. Olesk'i ettepanek. (Hääletatakse.) Ettepanek on saanud poolt 47, wastu 27 häält.

Hääletamisele tuleb rhs. Koch'i ettepanek. (Hääletatakse.) Ettepanek sai poolt 3 häält, enamus wastu.

Hääletamisele tuleb komisjoni ettepanek. (Hääletatakse.) Ettepanek sai poolt 2 häält, wastu enamus.

. Seega on siis wastu wõetud rhs. Oleski ettepanek, sellepärast, et kui tema ettepaneku poolt antud häälest maha wõtta wastuolewate häälte arw, jääb üle 20 häält, kuna kõik teised ettepanekud vähem on saanud. Eraldi tuleb hääletamisele, kas maksta tasu wõõrandatawa inwentaari eest. Panen hääletamisele rhs. Oleski ettepaneku, mis komisjoni ettepanekuga sisuliselt kokku käib — inwentaari eest tasu maksta. (A. Ostra, sd.: Jans'il on ettepanek, wõõrandada tasuta.) Õige. Esiteks tuleb Jans'i ettepanek, kui kaugemaleminew hääletamisele. Kes on selle poolt, et inwentaar wõõrandatakse tasuta? (Hääletatakse.) Enamus näib wastu olewat. Kas soowitakse hääli lugeda? (Koheldelt: Ei.) Siis tuleb hääletamisele komisjoni ettepanek. Kes on selle poolt, et wõõrandatawa inwentaari eest makstakse tasu? (Hääletatakse.) Nähtaw enamus on selle poolt, et wõõrandatawa inwentaari eest tasu makstakse.

Nii on § 12. teise kuju wõtnud ja ma panen ta sellel kujul hääletamisele. (Hääletatakse.) § 12. on rhs. Oleski redaktsioonis wastu wõetud, niisama ka § 12-a.

Aruandja **J. Zimmerman** (loeb): § 13. Wõõrandatawa maa eest tasumääramisel wõetakse aluseks maawäärtus, nagu see ennast awaldab rüütelkondade poolt toimepandud wiimase maahindamise põhjal kindlaksmääratud adrasajandikkudes (Põhja-Eestis ja Saaremaal) ja maksurublad (Lõuna-Eestis).

L. Olesk (töer.): Pärast seda, kui § 12. sel kujul wastu wõeti, on § 13. isenesest mõttetu. Ma panen ette § 13. välja jätta.

Juhataja **A. Birk**: On kaks ettepanekut: 1) § 13. komisjoni redaktsioonis wastu wõtta ja 2) § 13. välja jätta. Et teine ettepanek kaugemaleulataw on, siis panen ta esiteks hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtaw enamusega on ettepanek wastu wõetud.

Aruandja **J. Zimmerman** (loeb): § 14. Maahinna wäljaarwamiseks puhta sissetuleku põhjal (adrad ja maksurublad) wõetakse kapitaliseerimiseks 6%, kui koh. tsiwiilseaduse seaduslik % (Balti eraseadus § 3426).

Juhataja **A. Birk**: Tööerakonna rühma nimel pandi ette § 14. välja jätta. (Hääletatakse.) Nähtaw enamusega on otsustatud § 14. välja jätta.

Aruandja **J. Zimmerman** (loeb): § 15. Elawa inwentaari eest tasumääramisel wõetakse aluseks turuhind 1914. a.

A. Jürman (maal.): Kui nüüd maaga ühes on otsustatud wõõrandada inwentaar, siis peab ütlema, et ainult praeguste olude sunnil niisugust otsust on wõimalik olnud teha. Inwentaari asi pole mitte niisugune asi nagu maa, mis ühel wõi teisel puhul niisuguseks küsimuseks on tehtud, mida tahetakse riigi kätte wõtta, mida tahetakse üldse ära omandada — ära wõõrandada. Inwentaari juures isegi sotsialistid ei nõua, et see peaks riigile jääma. Siin saadakse aru, et tuleb tegemist teha niisuguse ajajärguga, kus meil pole wõimalik inwentaari muretseda, kuipalju praegu põllumajandus seda inwentaari tarwitab. Aga kui seda tähele panna, et inwentaar erakorralisel juhtumisel wõiks wõõrandamise alla käia, siis peaks tema wõõrandamise korral määrama tasu, mis wastaks tõesti selle inwentaari wäärtusele. Nüüd loeme § 15., et inwentaar wõõrandatakse selle hinna järel, mis hinnaga ta on ostetud endistel aastatel, nimelt 1914. a. Kuid mõnel ajal oli seekord 10 korda, isegi 100 korda vähem hind, kui praegu wastawad turuhinnad on. Siin pole meil õigust ega mis kisugust alust selleks, et wõtta inwentaari täiesti muidu inimeste käest ära, selle juures seda meeles pidades, et inwentaari wõõrandamine käib niihästi maaomanikkude, kui ka rentnikkude kohta. Rentnikkudel on ainukene warandus, mis nad terve oma eluaeg on jõudnud kokku korjata, ja see on just inwentaar. Seda suurem ülekohus ja arusaamatu ülekohus oleks see, kui nüüd tahetakse nende rentnikkude käest, kes ise oma waewaga on selle inwentaari muretsenud, ära wõtta. Ma tean niisuguseid rentnikka, kes on täiesti moonameestest rentnikkudeks saanud, ja kui nende rentnikkude käest see wiimane warandus, mis nad on selle inwentaari sisse pannud, poolmuidu ära wõetakse, siis ei leia ma selleks mingisugust õigust olewat. Sellepärast ei wõi inwentaari hindamise juurde jääda, mis 10 kunni 100 korda vähem on tõsisest hinnast ja wäärtusest. Kui nüüd riik hakkaks üksikute isikute käest wõõrandama inwentaari sel-

leks, et riigile sissetulekut soetada, siis ütlen ma, et seda mingisugusel alusel ei saa põhjendada, ja et see mingisugust arwustust praegu wälja ei kannata. Niisugusel juhtumisel peaks riik iga maja wõõrandama, samuti ka wõiks ta pankadest raha hakata üle wõtma, mis täiesti wastaw oleks inwentaari muidu wõõrandamisele.

Kui nüüd minnakse teise seisukohaga wälja, et wõõrandada inwentaari selleks, et odawamini põllumeestele üle anda, niisugusel juhtumisel tõuseb meil küsimus üles, kas on ta selleks kohustatud, ja misugune õigus on riigil selleks, et wõtta ühe kodaniku käest, kes üheõiguslik on teistega, warandust ära, et teistele kodanikkudele kingitust teha. Kingituste tegemiseks ei wõiks meie wälja minna riikliku majandusliku elu lahendamise küsimuse juures. Loomulikult jõuame meie sellele seisukohale, et kui meie inwentaari wõõrandame, siis juba õiglast tasu maksame. Siis tuleks see paragrahw teisiti muuta. Meie ei wõi mitte sellega leppida, et meie wõtaksime inwentaari turuhinnaga, mis 1914. a. maksew oli, waid meie peame inwentaari wõtma praeguse turuhinnaga; siis oleks see täiesti õiglane. Kuid siin on aga seisukohti wõetud, et wõtta vähemalt kolmeaastane turuhind, siis on see ka weel wastuwõetaw.

Juhataja A. Birk: Kas Teie teete ettepaneku? Palun kirjalikult sisse anda.

J. Lõo (rhw.): Eelkõneleja, rhs. Jürman tõi ette põhjusi, mis mulgi oleksid tasumaksmise eest inwentaari wõõrandamise puhul ette panna.

Kui nüüd riik tahab sellesama hinna eest edasi anda seda inwentaari, see oleks praegu arusaamatu. Meie ei ole kindlustatud, et need, kes seda kingitust saawad, seda kurjasti ei tarwita, et nad neid kingitusi jälle kohe maha ei müü, ega edasi ei anna ega sellega omale suurt wahekasu ei saa. Igatahes tuleks inwentaari wõõrandamise eest täielikul määral tasu maksta. Õiglaseks tasuks wõime wõtta küll wiimase kolmeaastase hinna täiskaswanud loomade juures, kolme aasta jooksul oleks loom igatahes täiskaswanud. Juba maaseaduse komisjonis pandi rahwaerakonna poolt järgmine tasumaksmise wiis ette, nimelt „et elawa inwentaari eest tasumääramisel aluseks wõetakse kolme wiimase 1917., 1918., 1919. aasta keskmine turuhind“, mida ka praegu rahwaerakonna nimel ette panen.

A. Jürman (maal.): Ma siis oma poolt ettepanekut enam ei tee; ma ühinen rhs. Lõo ettepanekuga.

Juhataja A. Birk: Sõna on aruandjal lõpukokkuwõtteks.

Aruandja J. Zimmerman: Inwentaari on komisjoni arwamise järele riik sunnitud wõõrandama, siis kui ta maad wõõrandab, sest wastasel korral ei saa ta mitte seda maad edasi anda, mis ilma inwentaarita wõimatu on. Nendele maasaajatele on tarwis maaga ühes ka inwentaar anda, järelikult tuleb inwentaar wõõrandamise alla. Mis hinnasse puutub, siis praegusel ajal ei saa turuhinda kuidagi wõtta selleks õigeks hinnaks.

Kui meie waatame minewikku, selle aja peale, kui sakslased wälja läksid, siis maksis meil hobune 500 kunni 1000 marka. Meie hakkasime sõda peale ja hobusehinnad tõusid iga rekwiisitsiooniga kõrgemale, see on loomulik. Ei ole arwata, et seal meie mark odawamaks läks. Muidugi, hobuseid jäi vähemaks ja nende hinnad tõusid. Hobuseomanikul ei maksnud hobune nüüd pennigi rohkem kui waremalt, aga hindade tõusmiseks olid ka koguni teistsugused põhjused makswad. Wõtame näiteks okkupatsiooniaja: maikuul maksis hobune 100 kunni 300 marka, ühe kuu pärast aga juba 300—600. Ja kui okkupatsiooniwõim hobuseid wälja wiima hakkas, läksid hinnad tuhande margani. Nii näeme meie, et hinnad mitte sedamööda ei kujunenud, mis asi maksis. Nii on see terwe sõjaaja kestnud, ja niipea, kui sõda lõpeb, tuleb jällegi suur hinnamuutus allapoole. Kui nüüd walitsus rekwireeriks hobuseid ja inwentaari praeguste turuhindadega, siis satuks ta pärast sõja lõppu, kui kõik hobused sõjawäljalt koju tulewad ja nende hinnad ühes muu inwentaari hindadega langewad, raskesse seisukorda: tal tuleks hindu maksta, mis siisolewatest turuhindadest palju kõrgemad, sest wälja maksta ei saa walitsus nüüd mitte kohe, waid peab seda edaspidi tegema. Nõnda tuleks ka maa ja inwentaari saajal hinda maksta, mis asjade wäärtusele ei wasta. Selle läbi paneksime nad wõimatusse seisukorda ja sellepärast ei wõi meie ka turuhindadega rehkendada.

Mis puutub rahawäärtusse, siis tuleb see rahaasjanduse komisjonis arutamisele, missugune wäärtus tuleb meie mar-

gale anda ja ei ole see mitte maa-asjanduse komisjoni ülesanne. Niisama on muude loomade ja asjadega, et kui meie tahame õiget hinda kätte saada, siis peame 1914. aasta hinnad võtma. Pärast seda on hinnad alati loomulikkudest hindadest kõrgemad olnud, ja kui meie tahame inwentaari krediidi peale üle võtta, võime ainult 1914. aasta hindade põhjal teha. (K. Parts, rhw.: 1914. aasta hinnad olid kullas.) Rahaasjanduse komisjon peab seda kursiwahet korraldama.

Juhataja A. Birk: On kaks ettepanekut olemas: 1) on komisjoni oma ja käib järgmiselt: „Eluta inwentaari eest tasumääramisel võetakse aluseks turuhind 1914. a.“ Teise ettepaneku järel võetakse inwentaari eest tasumääramisel aluseks 3-me viimase aasta, see on 1917., 1918. ja 1919. keskmine turuhind.

Ma panen selle paragrahwi hääletamisele. Kes on § 15. wastuwõtmise poolt sel kujul, nagu ta rhs. Lõo poolt ette on pandud? (Hääletatakse.) Nähtaw enamusega on see ettepanek tagasi lükatud. Nüüd panen hääletamisele komisjoni ettepaneku.

A. Rei (sd.): Meie partei peab õiglaseks, et inwentaar ilma tasuta wõõrandataks. Meie tegime sellekohase ettepaneku ja hääletasime selle poolt. Kuna meie ettepanek mitte läbi ei läinud, siis toetame meie järgnewal hääletamisel niisugust ettepanekut, mis rahwale wõrdlemisi kõigewäiksema koorma tasu näol peale paneb. Niisugune ettepanek on nimelt komisjoni ettepanek. Meie hääletame sellepärast tema poolt, kuid rõhutame, et meie seda mitte sellepärast ei tee, et meie mõisnikkudele tasumaksmist õiglaseks ja tarwilikuks peaksime. Kui juba on otsustatud tasu anda, siis tahame meie vähemalt püüda, et see tasu nii väike oleks, kui võimalik.

A. Uibopuu (rhw.): Siin tähendati aruandja poolt, et rahakursi äramääramine ei olewat mitte nende, waid rahaasjanduse komisjoni asi. Et iga ekslikku arwamist ära hoida, pean ma rahaasjanduse komisjoni nimel teatama, et kursi „tegumine“ mitte rahaasjanduse komisjoni asi ei ole.

Juhataja A. Birk: Kes on komisjoni ettepaneku poolt? (Hääletatakse.) Nähtaw enamusega on ettepanek wastu võetud.

Aruandja J. Zimmerman (loeb): Paragrahw 16. Eluta inwentaari alushinnaks võetakse selleaegne inwentaari hind, kui asi ostetud. Kui inwentaar wananenud, siis arwatakse tema hinnast wastaw wananemise protsent maha.

L. Olesk (töer.): Ma olen ettepaneku teinud sõna „ostetud“ asemele „omandatud“ pania ja toetan seda ettepanekut.

A. Jürman (maal.): Kõik see, mis põhimõtteliselt öeldud § 15. kohta, käib ka selle paragrahwi kohta. Siia tuleb aga see asjaolu juurde, et eluta inwentaari eest seda hinda maksta tahetakse, mis temal ostmise ajal on olnud. Nüüd on aga väga raske seda tõsist, ostmiseaegset hinda kätte saada. Seda võib aastate wiisi uurida, selgusele ometi ei jõua. Peale selle ei taheta ju ühe masina eest täitsa uut hinda maksta, kui see mõni aeg tarwitusel on olnud. Ja kuidas peame meie nüüd wananemise kulud maha arwama? Kui nüüd võtta jällegi 1914. a. aegne hind, siis maksis seal põllumees 150 marka masina eest, on sellega nüüd mitu aastat töötanud, siis peaksime meie iga aasta suure summa maha võtma, kui meie õiglased tahame olla, siis isegi rohkem endisest hinnast, sest praegu maksawad masinad kunni 4000 marka, nii et wananemise protsent tuleks wahest 1000 marka. Nii wõiksite rentnikkudelt inwentaari päris muidu ära võtta.

Juhataja A. Birk: Lõpusõna on aruandjal.

Aruandja J. Zimmerman: Rhs. Jürman'i sõnu ei saa tõsiselt võtta, sest siin on öeldud väga selge sõnaga, et makstakse selle aja turuhind ja ei ole mindud seda otsima, millal seda asja on ostetud, sest seda ei saa teada. Rhs. Jürman näeb seda isegi, sest turuhinnad on meil igatahes teada — neid saab igast ärist. (Wahelhüüe paremalt poolt: Teie ei maksa seda hinda.) Mis wananemise eest hinnast maha võetakse, siis võetakse muidugi protsent sellest hinnast, mis tol ajal makseti, kui asi osteti ja arwatakse iga aasta sealt 2%, mõnest asjast 10% maha, ja see tohiks härra Jürman'ile teada olla.

Juhataja A. Birk: Sisse on tulnud 2 ettepanekut, 1 komisjoni oma, mis järgmiselt käib: „Eluta inwentaari alushinnaks võetakse selleaegne inwentaari

hind, kui asi ostetud. Kui inwentaar wananenud, siis arwatakse tema hinnast wastaw wananemise protsent maha.“ Siia juurde on tulnud rhs. Olesk'i poolt parandus sõna „ostetud“ asemele panna „omandatud“. Aruandja ühineb selle parandusega, nii tuleb komisjoni ettepanek selle parandusega ühes hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamuslega on komisjoni ettepanek wastu wõetud.

Aruandja **J. Zimmerman** (loeb): § 17. Inwentaari hindamist toimetawad komisjonid, kes koos seisawad:

a) põllutöoministeeriumi esitajast, kui esimehest, b) maakonnawalitsuse esitajast, c) wallanõukogu esitajast.

Hindamise juurde võib omanik oma esitaja saata.

Peale selle wiivad komisjon ja hinnatawa inwentaari omanikud eksperte juurde kutsuda.

J. Hünerson (maal.): Ma juhin tähelpanu selle peale, et selle hindamiskomisjoni kokkuseade on niisugune, et seal ühtegi põllumeest sees ei ole. Seal on põllutöoministeeriumi esitajad, maakonnawalitsuse ja wallanõukogu esitajad, kellest aga öeldud ei ole, et see põllumees oleks. Kas neid sinna kutsutakse, on küsitaw, ja lõpuliselt otsuses võib nii tulla, et see ühtegi kriitikat välja ei kannata. Ainult juhtumisi võib seal mõni põllumees olla, ja loomulikult ei tule see mitte nii välja, et seal põllumeeste seisukohalt otsustatakse.

Juhataja **A. Birk**: Sõna on aruandjal lõpukokkuwõtteks.

Aruandja **J. Zimmerman**: Selle wäite wastu tahaksin mina öelda, et siin põllutöoministeeriumi esitaja küll põllumees võib olla. Ka on niimoodi arwatud, et maakonnawalitsuse esitajad niisugused oleksid, kes asja tunnewad. Ei wi ju weel öelda, et see täielik põllumees oleks, kes põldu 2—3 aastat on harinud, niisama ei wi öelda, et ta asjatundja oleks masinate tundmises. Ma usun, et maakonnawalitsus ja wallanõukogu, niisama ka põllutöoministeerium, katsub neid inimesi määrata, kes asja tunnewad.

Juhataja **A. Birk**: Hääletada on ainult üks ettepanek, komisjoni redaktsioon, mis rahwaesitajatele kätte antud. Panen ta ilma ette lugemata hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamuslega wastu wõetud.

Aruandja **J. Zimmerman** (loeb): § 18. Kõigi waranduste hindamise otsuste peale võib edasi kaewata hindamise eeskirjade rikkumise korral (kassatsiooni teel) hindamise peakomisjonile, kes koos seisab: kohtuministri, põllutöoministri, riigikontrolli ja kahest Wabariigi Walitsuse poolt nimetatud esitajast.

Juhataja **A. Birk**: (Hääletatakse.) Nähtawa enamuslega on § 18. wastu wõetud.

6. Koosoleku On ettepanek tehtud lõpetamine. tänane Asutawa Kogu koosolek lõpetada. (Hääletatakse.) Nähtawa enamuslega on otsustatud koosolek lõpetada. — Järgmine koosolek on neljapäewal kell 4 p. l. siinsamas. Lõpetan koosoleku.

Koosolek lõpeb kell 7.38 min.

Algkirjale alla kirjutanud:

Asutawa Kogu abiesimees **A. Birk**.

Sekretäär **H. Martna**.